



Droit civil de la responsabilité

Paragraphe 1 : Définition de la responsabilité

La responsabilité juridique renvoie à l'obligation de répondre d'un dommage et d'en assumer les conséquences (civiles, pénales, disciplinaire). La resp jurid s'oppose à des resp non juridique : comme la resp morale, la conscience de chacun, ou encore la resp sociale (le jugement de la société), la resp politique, etc.

Le resp jurid peut être une resp admin, la resp de l'admin face à ses administrés, ça peut être la resp disciplinaire, celle d'un membre d'une profession face aux instances de sa profession. Ça peut aussi être une resp pénale, la resp d'une personne qui par son fait porte atteinte à l'ordre public, social, à l'intérêt G. Enfin, ça peut être une resp civile, c'est la resp d'une personne qui par son fait ou par sa faute cause un dommage à une autre personne.

Il y a deux distinctions entre resp pénale et resp civile :

- le champ d'application : la resp civ est très large, alors que la resp pénale est très limitée
- objet : la resp civ vise à réparer une conséquence dommageable d'un fait, on répare la personne à qui est causé le dommage, alors que la resp pénale sanctionne un comportement qui porte tort à la société. Il s'agit de réparer la société

=> Nous étudierons la resp civile. Elle se décompose en 2 branches :

- resp contractuelle : resp d'une personne face à son contractant
- resp extra contractuelle : il n'y a pas de contrat entre l'auteur et la victime, ce sont deux personnes étrangères, si ce n'est qu'une cause un dommage à l'autre, ce qui l'oblige à le réparer. => nous étudierons la responsabilité civile extra-contractuelle

A - Fonction de la responsabilité

- Fonction réparatrice : la resp vise à réparer un dommage qui est subi par la victime -> Tout dommage doit être réparé, on cherche au moins à compenser le préjudice subi

- Fonction normative (ou répressive) : vise à sanctionner des comportements fautifs, anormaux, de supporter le châtiment et d'imposer au responsable d'assumer sa faute en le sanctionnant. Le droit de la resp tente aussi de réguler des comportements de manière à ce que ces comportements fautifs ne se reproduisent pas. Cette resp du fautif constitue un guide de bonne conduite pour la personne normalement dirigeante.

Cette fonction apparaît dans **article 1254 du CC** depuis la loi du 30 avril 2025, intègre un chap « sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages matériels ». -> lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un manquement aux obligations contractuelles afférant de sa profession, le juge peut, sur décision spécialement motivée, condamner ce professionnel au paiement d'une amende civile. = les fautes lucratives commises par des professionnels au préjudice de certaines victimes pourront être sanctionnées par une amende civile de 2x à 5x le montant du profit réalisé selon que l'auteur de la faute est une personne physique ou morale. (il y a 4 conditions à réunir)

- Fonction préventive : la resp vise à prévenir des comportements et cette prévention se décline de 2 façons :

- prevention dissuasion : la diffusion de la fonction infligé a des cas similaires permet d'éviter la propagation de comportements anti-sociaux

- prevention anticipation : permet d'anticiper la réalisation ou l'aggravation de dommages.

Cette fonction préventive est particulièrement illustrée dans **art 1248 CC** qui envisage l'action en réparation du préjudice écologique.

B- Les fondements de la responsabilité

Pourquoi l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer ? Il ne suffit pas qu'un fait soit dommageable pour être réparable.

Avant, le fondement de la responsabilité était la faute. Auj on envisage une resp sans faute.

1/ La faute

Le CC de 1804 ne connaît qu'un seul modèle de resp civil, celui fondé sur la faute. L'ancien **art 1382 du CC** dispose « Tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'ancien **art 1383**, auj 1241, dispose que chacun est resp du dommage fait par sa propre faute ou son imprudence.

La faute sanctionne celui qui a méprisé la règle de conduite. Elle reflète la fonction préventive dans la mesure où elle incite l'homme à agir de manière prudente en toute circonstance car son imprudence pourrait engager sa resp.

Avec le temps il est apparu que la faute pouvait avoir des inconvénients, être difficile à rapporter. Le fondement de la faute a été suppléé car il y a eu deux évolutions :

- évolution dans les faits
- évolution dans les idées

2/ L'effondrement de la faute

Le modèle de resp pour faute a affronté deux évolutions :

- Dans les faits ; révolution industrielle. À partir du 19^e siècle on entre dans l'ère industrielle, le développement de la machine, du train, etc. Tout cela devient inévitablement source de dommage. La nature des dommages évolue elle aussi (dommages corporels aux usagers, aux salariés, etc). Aussi, les dommages deviennent souvent anonymes (faute de la machine mais pas forcément du conducteur). Il y a également aujourd'hui des dommages sérieux environnementaux

- Dans les idées ; il a fallu songer à renouveler les fondements. Le 19^e siècle est dominé par l'individualisme, et dans la resp civile, seul l'individu est engagé par sa resp.

Il y a ensuite eu un déclin de l'individualisme : il fallait renouveler le fondement de la resp

- Théorie du risque : celui qui tire profit d'une activité doit en supporter l'existence. Ce n'est plus la faute qui engage la responsabilité mais le risque, le profit. -> Théorie du risque créé : celui qui a donné naissance au risque de dommage doit en supporter l'existence.

Ce n'est plus la faute qui engage la resp mais le risque créé par l'existence du dommage

- Théorie de la garantie : elle invite à concevoir la resp du point de vue de la victime en faisant en

sorte que la victime soit garantie du dommage qu'elle a subi. Chaque victime se voit reconnaître un droit à la sécurité à son corps ou ses biens. Les dommages non aquilien (purement économiques) suppose la démonstration d'une faute pour être réparé.

Ce changement de prisme de la resp, la modif du fondement de la resp suppose également une mutualisation du risque, l'existence d'un système d'assurance. La resp sans faute ne peut exister qu'avec un système d'assurance resp civile général. Tout repose sur l'assurance, qui va indemniser la victime.

Cette évolution du fondement de la resp subit également des critiques :

- utilitariste : il y a un risque d'inaction, des personnes vont peut être éviter de créer du risque, de l'activité par peur de voir sa resp engagée.
- économique : risque d'insouciance, puisqu'on est assuré on peut faire supporter à l'assurance la resp du dommage que l'on a créé.

L'idée de précaution apparaît particulièrement avec le dommage environnemental, ou dans l'esprit de protéger la nature, il est possible de demander réparation.

Paragraphe 2 : La crise de la resp

La resp civ traverse une double crise : une crise externe et une crise interne

A - Crise externe

Depuis la fin du 1^{er} siècle, depuis le changement des mentalités l'imperatif d'indemnisation des victimes explose. Même si la JP a été inventive et créative en créant de nouvelles resp, un auteur seul est incapable d'assumer le poids de l'indemnisation. Il a fallu repenser l'indemnisation et procéder à une collectivisation, mutualisation des risques. La resp est devenue une technique d'indemnisation.

- 1^{er} technique d'indemnisation : la **Sécurité sociale** = permet d'indemniser la victime d'un dommage corporel sans tenir compte de la faute de quiconque
- 2^{ème} système : les **Fonds de garantie** = organismes créés par des lois qui prennent en charge la réparation de certains types de dommages.
- 3^{ème} : **L'Assurance** = prend la forme d'une assurance responsabilité civile (souscrit le responsable pour couvrir sa resp à l'égard du tiers) et d'une assurance dommage (souscrit la victime au cas où un dommage lui est causé).

=> ce ne sont pas la victime et l'auteur qui s'indemnisent, mais l'assureur resp qui discute avec l'assureur dommage.

Avant la resp civile était engagée à titre principal par la victime elle-même pour obtenir réparation de son dommage. Aujourd'hui la resp civile est engagée par la victime à titre subsidiaire. Si la victime n'obtient pas réparation par la secu, par son assurance ou les fonds de garantie elle va alors agir contre le responsable. Ainsi, le plus souvent ce n'est pas la victime qui agit contre l'auteur mais le tiers payeur. Il y a un déplacement dans le temps de la resp

B - Crise interne

La crise interne se manifeste par une métamorphose de la resp, par un développement désordonné des droits spéciaux de la resp et par une accumulation des projets de réforme non aboutis.

La métamorphose de la resp résulte de l'abandon de la faute, d'une objectivation de son fondement. Au départ la resp a un fondement moral, et puis petit à petit, avec le détachement de la faute s'objectivise, elle perd de sa considération morale, elle perd de sa subjectivité.

La responsabilité du fait des choses, des animaux, des bâtiments en ruines, d'autrui, engage la resp de plein droit du gardien d'une chose, d'un animal, d'un bâtiment en ruine etc. Le simple fait causal d'un mineur qui jette une allumette dans une grange engage la resp de plein droit de ses parents.

Il n'y a plus de recherche de la faute, il y a des présomption de resp qui engage les personnes qui sont resp d'autres personnes.

Dans cette métamorphose de la resp la JP a joué un rôle majeur. Dans l'[arrêt « Teffaine » Cour de cass, le 16 juin 1896](#), créé un principe général de la resp du fait des choses. On est resp des choses dont on a la garde.

La cour de cassation dans un [arrêt Blieke 1991](#) consacre un principe général de la resp du fait d'autrui, des personnes dont on a la garde.

Dans l'[arrêt Montagnier 27 oct 1855](#), la question se pose de savoir si la resp du fait de l'animal repose sur une *présomption de faute* du gardien ou si elle repose sur une *présomption de responsabilité* du gardien. Dans un régime de présomption de resp, le gardien ne pourra pas se défendre en disant qu'il n'a pas commis de faute, car il est responsable du gardien.

Dans l'[arrêt Jeanbeurre 13 fev 1950](#), la question se pose de savoir si la resp du fait des choses repose sur la présomption de faute du gardien ou la présomption de resp du gardien. Dans cet arrêt la Cour de cass considère que la resp du fait des choses est une présomption de responsabilité.

Dans l'[arrêt Bertrand 19 fev 1997](#), la question se pose de savoir si la resp des parents du fait de leur enfant est une présomption de faute ou une présomption de resp. La cour considère qu'il s'agit d'un régime de présomption de responsabilité.

La loi est également une force créatrice dans la mesure où le législateur crée des ordres sociaux de resp, comme la resp ds accidents de la circulation, pour préjudice écologique, etc.

Il y a eu un premier projet de réforme en 2006 pour consacrer légalement ce que la JP avait jusque là imaginé. Un deuxième projet en 2011 a vu le jour, il envisage une hiérarchisation des dommages des préjudices réparables

En 2016 un troisième projet qui a le souhait de ne plus traiter les dommages corporels de la même façon que les autres dommages.

Un autre projet a eu le jour en 2020.

Pour l'instant rien n'a bougé sauf avec la réforme du droit des obligations il y a eu une renumérotation des articles. (aucun projet n'a abouti)

Il faut 3 conditions pour engager la resp de quelqu'un :

- préjudice
- lien de causalité
- fait générateur

=> Nous étudierons les 3 conditions dans le cours.

Partie 1 : Le préjudice

° Parle t'on de préjudice ou de dommage ?

- Le dommage est une atteinte dans l'ordre des faits, il peut consister en une atteinte matérielle, corporelle, économique, etc,

- Le préjudice est la conséquence patrimoniale ou extra patrimoniale de cette atteinte

Ex : je suis renversée par une voiture, le dommage est la blessure et le préjudice est la douleur, l'ITT, etc

° Le préjudice est il nécessairement une condition de la réparation ?

Normalement, le préjudice est une condition de la responsabilité. Mais exceptionnellement il y a des préjudices qui se déduisent de certaines fautes. Il existe un préjudice d'atteinte à la vie privée par exemple. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation sans rapporter la preuve du préjudice. Idem pour un préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Aussi, y a t'il un préjudice économique de l'acte de concurrence déloyale ? La cour de cassation estime que non.

I - Les caractères du préjudice

Tout préjudice n'est pas réparable. Pour ouvrir droit à réparation il doit être légitime et personnel, et certain et direct.

Chapitre 1 : Les caractères subjectifs

Ils évoquent le préjudice légitime et le préjudice personnel. Cela fait penser aux caractères nécessaires pour pouvoir agir en justice (Cf procédure civile).

Section 1 : Le préjudice légitime

Pour demander réparation il faut démontrer un préjudice légitime. Le préjudice doit correspondre à la lésion d'un intérêt légitime,

Paragraphe 1 : La lésion d'un intérêt légitime

Le préjudice doit être légitime pour ouvrir droit à réparation. Ce préjudice ne doit ni heurter la loi, ni les bonnes mœurs, ni l'ordre public. Le préjudice légitime a évolué dans le temps, avec les mœurs, la société.

Une concubine a t'elle un préjudice légitime à demander réparation des conséquences patrimoniales résultant de la perte de son concubin ? La question s'est posée dans les années 40. A cette époque la concubine n'avait pas de reconnaissance légale, il n'existait que le mariage. Elle n'avait donc pas de préjudice légitime pour demander réparation : **arrêt Metenier 1937**. La cour de cass rappelle que le préjudice réparable doit consister dans la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

Les choses ont évoluées : **arrêt Dangereux 1970**, la cour de cassation reconnaît que la concubine a un préjudice légitime qui lui permet de demander réparation.

Dans **l'arrêt Berigaud 1975** : question de savoir si une concubine adultère (la maîtresse) peut demander la réparation du décès de son amant. La concubine adultère peut aussi demander la réparation de la perte de son compagnon.

Dans l'arrêt France de 1985, la question se pose de savoir si la concubine peut demander réparation de la perte d'un concubin polygame. La Cour de cassation ne répond pas directement, elle considère que la relation est insuffisamment stable pour demander la réparation de la perte de ce concubin.

Paragraphe 2 : Le préjudice licite

La victime a bien un intérêt à agir en justice, mais elle n'évoque qu'un intérêt illicite.

Arrêt Lima 2002 : une femme de ménage perçoit des rémunérations occultes à l'occasion des ménages, elle est blessée et demande la réparation de la perte de sa rémunération illicite (non déclarée). La cour de cassation refuse de réparer la perte de l'avantage illicite.

Arrêt 2007 : joueur de casino qui est interdit de fréquenter les casinos, mais il réussit à entrer dans un casino, il gagne et souhaite retirer son gain. Le casino refuse de lui payer le gain car sa présence était interdite dans le casino. La cour rappelle que la perte d'un profit illicite ouvre pas le droit à réparation.

Arrêt baraque de plage de la commune de Hyères 2008 : la cour de cassation rappelle qu'une victime ne peut pas obtenir réparation de la perte d'un avantage illicite.

Paragraphe 3 : Préjudice réparable

Quel est le préjudice légitime réparable ? L'exécution d'une charge légale ne constitue pas un préjudice réparable.

Chambre nationale des huissiers 2005 : ils ont indemnisé des victimes de détournement causé par un huissier. La chambre nationale tente d'engager la responsabilité de l'huissier pour l'indemnisation qu'elle a dû réaliser. La cour considère que la somme dépensée correspond à une charge légale qui ne peut pas constituer un préjudice.

Arrêt liaison d'un soir 2007 : Un homme voit sa paternité recherchée et tente d'engager la responsabilité de la mère pour paternité non désirée. La cour de cassation considère que la charge financière d'un enfant non désiré ne constitue pas un préjudice réparable.

=> L'exécution d'une charge légale ne constitue pas un préjudice réparable

CM2 : 22/01

Arrêt Service départementale d'incendie, 2007 : ce service a dû plusieurs fois opérer des évacuations et extinction d'incendies allumés volontairement par un incendiaire. Savoir s'ils peuvent demander réparation du coût de l'extinction du feu; la cour estime que les faits engendrés ne constituent pas un préjudice indemnisable car exécution d'une charge légale, exécution d'un SP.

Arrêt Service de police, janv 2009 : problème d'affabulatrice, les services de police vérifient les faits, et l'enquête a un coût. Question de savoir si les frais d'enquête peuvent être indemnisés : la Cour dit que non car charge légale, mission de SP.

En matière d'annulation de contrat de bail (**arrêt 2005**), question de savoir si la restitution consécutive à une annulation du contrat correspond à un préjudice indemnisable : la cour estime que la restitution est la conséquence légale de l'annulation.

Hypothèse de rétractation de l'acquéreur pour une vente, oblige à restituer : exécution d'une charge légale qui ne peut pas constituer un préjudice réparable.

Est-ce que le fait de devoir agir en justice constitue un préjudice indemnisable ? La cour de cassation, **3e chambre civile, 2025** semble admettre un chef de préjudice du simple fait, pour la victime, d'avoir dû agir en justice pour demander réparation.

Première fois que la cour admet une indemnisation sur le fait de devoir agir en justice.

La cour d'appel accueille la demande, mais la cour de cass rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel n'a pas procédé à une double indemnisation d'un même préjudice, sans se prononcer sur un abus d'agir en justice, caractérise un préjudice moral complémentaire distinct du préjudice de jouissance dont elle a souverainement évalué le montant. Le simple fait d'agir en justice est source de préjudice = compenser les tracasseries, contrariété, désagrément etc.

Section 2 : Le préjudice personnel

L'intérêt lésé doit être personnel à celui qui se plaint. Le préjudice doit avoir des répercussions sur la personne ou sur son patrimoine. Seule la personne qui souffre, subit un dommage peut demander réparation.

Mais le préjudice personnel a évolué avec un détachement la personnalisation de ce préjudice. -> Les victimes par ricochet peuvent demander réparation, ainsi que les personnes morales. Il existe désormais la possibilité de demander réparation d'un préjudice écologique.

Paragraphe 1 : La victime directe

C'est la personne qui subit directement, personnellement le dommage. Question de savoir si tous les préjudices personnels, qui touchent directement une victime sont indemnifiables.

- Le décès d'une personne est-il indemnifiable pour cette personne ?

Lorsque la victime est décédée sans avoir agi ou en cours d'action, les héritiers peuvent agir à sa place pour obtenir réparation de son préjudice. Les héritiers peuvent agir à deux titres :

- au nom du défunt, pour son préjudice à lui (action successorale)
- agissent en leur nom, ils subissent un préjudice personnel du fait de la perte de leur parent

Les héritiers qui agissent au nom du défunt peuvent-ils demander réparation du décès du défunt ? Cela suppose l'existence d'un préjudice de la victime décédée : lorsque la victime directe est morte sur le coup, la Cour de cass refuse toute réparation pour perte de vie pour la victime immédiate.

En revanche, si la victime immédiate a eu le temps de se voir mourir, avec de l'angoisse, de la douleur, etc, la cour accepte de réparer le préjudice de mort imminente : [arrêt Helena oct 2016](#) : tuée sur son lieu de travail de plusieurs coups de couteaux. La cour accepte d'indemniser car mort prochaine inéluctable est un préjudice. = seule la conscience d'une mort imminente est indemnifiable

[Arrêt nov 2017](#) : un enfant de 4 ans se baigne et meurt noyé. Les parents demandent réparation au nom de leur enfant décédé et en tant que victime par ricochet. Question de savoir si le décès de l'enfant est indemnifiable pour l'enfant décédé. = la question se pose de savoir si l'enfant de 4 ans a conscience de la mort ? La cour de cassation refuse de réparer la perte de vie en tant que telle. Mais a-t-il droit à réparation du fait de l'angoisse de l'imminence de sa mort ? La cour rappelle que l'enfant de 4 ans n'a pas la conscience de l'imminence du danger, il n'y a donc pas de préjudice indemnifiable dans cette situation là.

En revanche lorsque la perte de vie est une faute, cela est indemnifiable pour la personne directe. [Arrêt juin 2016](#) : un mari découvre sa femme pendue dans la cuisine, et il tarde à appeler les secours, à la dépendre et à pratiquer les premiers soins. La cour de cass considère que l'abstention fautive du mari en retardant la réanimation de l'épouse a fait perdre à celle-ci une chance de survie certaine et directe.

De même, de manière constante en matière médicale, [arrêt juillet 2016](#), lorsqu'il y a une défaillance, que les examens nécessaires n'ont pas été réalisés à temps, la perte de chance de survie résultant d'une faute médicale est indemnifiable.

- L'angoisse de mort est-elle indemnisable pour la victime directe ?

Angoisse de mort particulière -> **arrêt oct 2022** : victime d'accident terroriste. Deux personnes sont victimes d'enlèvement, malheureusement la première victime est exécutée par les ravisseurs, la deuxième victime est libérée après 3 ans, durant lesquels elle a vécu des simulacres d'exécution. La victime réclame un préjudice situationnel d'angoisse autonome : situation d'angoisse autonome par rapport aux autres préjudices. A ce moment là la cour a déjà consacré le préjudice d'angoisse de mort imminent : **arrêt mars 2022**. Mais là on se pose la question de savoir si une victime qui a été libérée peut demander réparation de l'angoisse qu'elle a éprouvée dans les simulacres d'exécution. La Cour refuse de reconnaître un préjudice situationnel d'angoisse de mort imminente.

En revanche, il est évident que si la mort n'avait pas été subjectivement, mais objectivement vécue, la cour aurait accepté de reconnaître un préjudice situationnel particulier.

- La personne qui subit un état végétatif peut-elle demander un préjudice ?

La cour de cassation estime qu'en raison de l'état d'inconscience, le préjudice résultant de l'imminence de la mort pour la victime dans un état de coma n'est pas démontré, et donc pas indemnisable. **Arrêt oct 2010** : victime dans le coma et n'en est jamais sortie.

Paragraphe 2 : Les victimes indirectes

Elles peuvent également subir un préjudice personnel, même s'il est moins direct que la victime directe. Aussi, les personnes morales peuvent aussi subir un préjudice personnel

A - Les victimes par ricochets

L'exigence du caractère personnel interpelle. Pour autant, l'exigence du caractère perso du préjudice ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices par ricochets subis par les personnes indirectes, que leur cause un préjudice patrimonial ou extra-patrimonial. La victime indirecte ne subit pas directement le dommage mais le subit indirectement, elle éprouve des conséquences préjudiciables.

Ce préjudice par ricochets entretient des liens étroits avec le préjudice direct subi par la victime.

B - Les personnes morales

CM3 : 3/02

La question se pose de savoir si les victimes morales peuvent être indemnisées du préjudice moral qu'elles subissent. Dans un **arrêt de la chambre criminelle du 27 nov 1996**, la cour de cass pose le principe, en matière pénale, selon lequel les art 2 et 3 du CPP ouvrent l'action civile à tout ceux qui ont personnellement souffert du dommage matériel ou moral découlant des faits, sans exclure les personnes morales. Les personnes morales, sociétés ou asso peuvent être indemnisées d'un préjudice moral lorsqu'elles en sont victimes.

Mais quel préjudice moral ces personnes peuvent subir ? Une atteinte à leur vie privée ? Réputation ?

Arrêt 26 mars 1980, le CE juge que le fait d'exhiber une note administrative accusant une asso de malhonnêteté sans fondement réel ouvre droit à une indemnisation.

Arrêt Boulangerie Pré du 17 mars 2016, la boulangerie reproche au voisin d'avoir installé une caméra qui filme les clients de la boulangerie. Elle demande le retrait + indemnisation pour préjudice moral et l'atteinte à sa vie privée

la cour rappelle que les personnes morales peuvent se prévaloir d'un préjudice moral mais pas de l'atteinte à leur vie privée.

Mais si une personne morale peut demander réparation pour un préjudice qu'il lui est posé, on peut admettre qu'une personne morale peut demander réparation pour défendre le préjudice des autres.

Les personnes morales peuvent agir pour **défendre une somme d'intérêt individuel** = l'intérêt qu'elles défendent se défini comme la somme mathématique des intérêts des membres du groupement (le syndicat qui va agir pour ses membres, les actions de groupes, etc).

Ces personnes morales peuvent aussi agir pour un **intérêt social** : association de défense de l'environnement qui va agir lorsqu'elle constate une atteinte à l'environnement, à l'écologie, etc.

Le législateur a tjr été récalcitrant à autoriser les personnes morales à défendre un intérêt général. Mais avec le temps, le législateur est devenu de moins en moins récalcitrant et l'a autorisé par voie d'habilitation. Les lois d'habilitation se sont multipliées (associations de lutte contre le racisme, la déforestation, le sexisme etc). = ils faut qu'elles soient habilités par agir par une loi d'habilitation.

L'exigence s'est la encore relâchée; la cour admet que tte association qui a pour objet statutaire la défense d'un intérêt a la possibilité d'agir en justice pour protéger cet intérêt social, même si elle ne répond pas aux conditions d'habilitation, dès lors que leur objet social a pour objectif la défense de la cause qu'elle soutient. [Arrêt 26 sept 2007, « Association défense et environnement »](#) + [Arrêt 18 sept 2009](#)

Paragraphe 3 : Le préjudice écologique

Le préjudice éco est totalement détaché de la personne, il n'y a pas une personne en particulier qui en souffre, mais il y a bien une atteinte à l'environnement, à la nature, à la biodiversité, mais ça n'a pas encore été personifié.

La cour de cassation a d'abord indirectement admis ce préjudice en indemnisant le préjudice moral subi par certaines personnes morales qui assuraient la défense de l'environnement. [Arrêt balbusard pecheur 2001](#) : la destruction de ce rapace cause à l'association de protection des oiseaux cause un préjudice moral, personnel.

Puis dans [arrêt Erika 2012](#), la cour de cassation se détache du préjudice moral et consacre un préjudice autonome, écologique pur.

Puis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité consacre à [l'article 1246 CC](#) ce préjudice écologique. Tte personne repus d'un préjudice éco est tenu de le réparer et ce préjudice éco peut consister en une atteinte non négligeable aux éléments, aux fonctions des éco systèmes, aux bénéfices collectifs tirés par l'homme sur l'événement. Cette action est ouverte à toute personne ou Etat qui a qualité à agir (personnes, collectivités territoriales, asso habilités etc).

Chapitre 2 : Les caractères objectifs du préjudice

Section 1 : Le préjudice certain

C'est le préjudice actuel mais peut aussi être le préjudice futur, le risque de préjudice. C'est une perte de chance, une perte de chance de gagner, ou une perte de chance de perte.

Paragraphe 1 : Le préjudice certain actuel ou futur

Seul un préjudice certain est réparable, un préjudice hypothétique n'ouvre pas droit à réparation.

Il faut distinguer 2 préjudices :

- le préjudice actuel : au moment où le juge statue
- le préjudice futur : préjudice pas encore réalisé au moment où le juge statue. Il sera pris en considération dès lors qu'il est grandement probable, et pas hypothétique. Par ex : un étudiant a un accident en venant passer les examens, perte de chance de passer l'examen et donc de réussir.

Les pertes de gains professionnels et futurs sont pris en considération. En revanche les pertes de gains professionnels incertains ne sont pas indemnisables [arrêt 2023](#), personne qui est sans revenu depuis 2 ans, se blesse et demande réparation de la perte de gain professionnels futurs. La cour d'appel rejette la demande au motif que la victime est dépourvue de revenu, n'a pas d'activité pro et donc la perte de gain est très hypothétique. La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la victime ne peut pas se prévaloir de la perte de revenu professionnels hypothétique car elle n'est pas en activité.

Paragraphe 2 : Le risque de dommage

Il ne s'agit pas d'un dommage mais d'un risque : il ne s'est pas encore produit, mais fort risque. Par exemple un risque d'incendie ([arrêt 2004](#)), exposition à la projection de balle de golf ([Arrêt 2004](#)), risque d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante ([Arrêt 2010](#)), risque de défectuosité des sondes cardiaques ([arrêt 2006](#)), risque de développement de maladie cancéreuse pour les femmes exposées in utero au Distilbene ([arrêt -](#)).

Le dommage n'est pas réalisé mais c'est un risque de dommage.

Le risque de dommage futur peut être sujet à réparation : [arrêt 2007](#) sur le risque d'éboulement d'un rocher sur une falaise + [arrêt 2008](#).

Certains arrêts ont pris en considération le risque incertain de dommage pour admettre une réparation. La prise en compte se fait souvent sur le **principe de précaution** : [arrêt 2010](#), exploitation d'eau minérale, voisin qui décide de créer un forage qui risque de condamner les forages voisins. Le risque de dommage incertain est pris en compte car il n'a pas pris de précaution.

Il y a aussi eu bcp de contentieux concernant le risque de dommage résultant de l'installation d'antennes téléphoniques.

Le TC est venu casser cette JP, il faut rapporter la preuve scientifique du lien de causalité avec le dommage.

Dans un [arrêt 2011](#), la cour de cassation rappelle que le principe de précaution, cette fois ne constitue pas un fondement autonome de resp civile et ne permet pas d'écarter l'exigence d'une causalité certaine. Malgré le principe de précaution, cela ne remet pas en cause les règles de la resp pour obtenir réparation d'un dommage.

La JP dérape de temps en temps sur le risque de dommage : en matière du principe de précaution où elle est allée jusqu'à indemniser un principe très hypothétique de dommage. Et dans un autre [arrêt, 2023](#), affirme de manière excessivement large que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage. Dans cet arrêt, si on prend la solution à la lettre, la formule laisserait croire que tout risque de dommage serait éligible à réparation. L'arrêt est à nouveau relatif à l'anxiété d'une femme qui est exposée à la prise de distilbene.

La cour de cassation, par 6 arrêts rendu le même jour, [18 décembre 2024](#), a propos d'une pénurie d'eau potable dans l'île de Mayotte. La cour de cass affirme que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave. La réparation du préjudice d'anxiété est subordonnée à une exigence de gravité du risque :

- probabilité de réalisation du risque doit être élevée
- le dommage potentiel corporel doit être grave

Paragraphe 3 : La perte de chance

Le préjudice certain peut consister en une perte, une perte de chance de réaliser une gain, une perte de chance d'éviter une perte. Par exemple, une complication médicale suite a une opération.

Il faut absolument que la chance perdue soit réelle et sérieuse. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

L'indemnisation de la perte de chance a lieu sur la base d'un calcul de probabilité. On ne peut pas indemniser intégralement la perte car on n'est pas absolument sûr que le dommage va avoir lieu. => la préjudice doit être mesuré a la chance perdue et il ne peut pas être égal a l'avantage qu'espérait la victime.

- Le juge va d'abord évaluer la perte qui aurait pu être évitée
- le juge va ensuite apprécier la proba de réalisation de la chance perdue
- le juge va appliquer un % a cette base calcul

Quand on parle de perte de chance, l'idée est qu'on ne peut pas indemniser la totalité car ce n'est qu'une chance.

A partir de la, un certain nb de questions se posent :

-> ***Est-ce que la victime peut se plaindre de la perte de chance, même très faible ?***

Arrêt 12 oct 2006, la cour de cass affirme que tte perte de chance ouvre droit a réparation, même minime, même faible. La cour de cassation rappelle que la faute de l'avocat a fait perdre a la victime une chance d'écarter les prétention de l'adverse.

-> ***La victime peut-elle se plaindre de la perte de chance de ne pas naître handicapé ?***

Arrêt Perruche 2000 : femme enceinte qui a peur d'avoir contracté la rubéole et le labo fait une erreur dans les test. La femme décide garder l'enfant, mais l'enfant né handicapé. Est-ce qu'il est possible de demander réparation de la perte de chance de ne pas naître handicapé ? La cour admet que l'enfant peut se plaindre de la faute des médecins, qui ont empêché sa mère d'exercer librement sa décision d'avorter et d'éviter qu'il naisse handicapé.

Critiques :

- il n'existerait pas de lien de causalité entre faute des médecins et handicap de l'enfant : les fautes sont seulement génératrice de la naissance
- le recours au concept de la perte de chance ne change rien : il n'existait aucune chance que l'enfant naisse sans handicap
- l'absence de faute des médecins aurait permis aux parents d'être correctement informé et d'avoir ainsi la possibilité d'adopter pour l'avortement ou pas.
- l'admission d'un préjudice de naissance pose problème. Ce préjudice est-il légitime ? Il est contraire au principe de la dignité humaine de considérer qu'une vie humaine même handicapé ne vaut pas la peine d'être vécu.

La **loi du 4 mars 2002** « loi anti-perruche » dispose dans son article premier que nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance. Cette loi était d'application immédiate aux instances en cours, et ces dispositions transitoires ont été déclarées inconstit car non conforme a l'article —

Dans l'arrêt — la CourEDH considère que pour les instances en cours au moment ou la loi est publiée le dispositif transitoire ne peut pas s'appliquer car porte atteinte au respect des biens. (pour les affaires qui avaient lieu au moment de la parution de la loi, on leur a appliqué Perruche)

Dans **l'arrêt de 2008**, la cour de cassation refuse d'appliquer la loi Perruche a tous les dommages ayant eu lieu avant la promulgation de la loi anti perruche. Le conseil constit, dans décision de 2010 avait considéré que tte facon ces dispositions d'application immédiates étaient inconstitutionnelles.

la cour de cassation a tjr maintenu son refus d'appliquer la loi aux naissances antérieures a celle-ci.

Le CE lui considérait que l'abrogation du dispositif transitoire ne concernait que les instances en cours et que la loi est applicable a tous les procès qui ont commencé après sa promulgation.

Dans l'arrêt de la CourEDH de 2022 la cour condamne la France en raison d'une telle application de la loi par le CE.

-> ***Est-ce que la victime peut se plaindre de la perte de chance de ne pas naître d'un inceste ?***

Dans l'**arrêt chambre crim 1998**, la cour de cassation avait considéré que l'enfant d'un inceste pouvait demander réparation a l'auteur de cet inceste. Mais en appliquant la loi anti-perruche il était alors possible de considéré que l'enfant né d'un inceste ne pouvait plus se plaindre de sa naissance. Pourtant, la cour, 23 sept 2010 approuve la cour d'appel d'avoir admis la réparation du préjudice moral de l'enfant incestueux. Le préjudice de sa naissance et de sa connaissance future des faits, de l'impossibilité d'établir un lien de filiation paternel est indemnisable.

Section 2 : Le préjudice direct

Il doit découler directement du dommage pour être réparable.

Paragraphe 1 : Les victimes directes et le préjudice direct

Le préjudice direct pour les victimes directes est considéré comme réparable. Le préjudice subi par la victime directe qui subit un préjudice de son propre dommage est réparable.

Par exemple, en matière d'attentat terroriste la question s'est posée de savoir si certaines victimes subissent un préjudice direct. C'est l'**arrêt de 27 oct 2022, attentat de Nice**. Un couple se trouve a 400m du lieu où s'est arrêtée la course du camion. Le couple demande réparation au fond de garantie des victimes de terrorisme en se prévalant des répercussions psychologiques engendrées de cet événement. Ces victimes là ont-elles éprouvées un préjudice direct ? La cour rappelle au visa de l'**art L126-1 du code des assurance** que seules sont des victimes les personnes qui ont été directement exposées a un péril objectif de mort ou d'atteintes corporelles. Le fait de se trouver a proximité d'un lieu d'attentat ne suffit pas a lui conféré la qualité de victime directe.

-> ***La victime peut demander réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente lorsque la victime a survécu ?***

Infirmière qui est frappée de 14 coups de couteaux par un patient, elle reste conscience pdt et après, elle s'est crue mourir et demande la réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente. La cour d'appel de Nantes accueille sa demande. La cour rejette le pourvoi en admettant pour la première fois la réparabilité du préjudice malgré la survie de la victime : **Arrêt du 11 juillet 2024**. La cour de cass annonce que la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte suffisamment grave pour envisager légitimement l'imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique qui dans le cas où la victime a survécu de réaliser dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pouvait survivre.

Paragraphe 2 : Les victimes indirectes et le préjudice par ricochet

On se pose la question de savoir si les victimes indirectes subissent un préjudice direct. Il faut considérer que la victime par ricochet peut parfaitement subir un préjudice direct du dommage qui atteint la victime directe.

Ce préjudice par ricochet peut être de nature patrimonial lorsque le dommage corporel de la victime directe a entraîné une perte de revenu pour ses proches, et la victime par ricochet peut être indemnisé du préjudice patrimonial, économique, résultant des frais d'adaptation du logement pour accueillir la victime directe.

Idem, le préjudice par ricochet peut aussi être extra-patrimonial tel que le préjudice d'affection.

Le préjudice d'attente et d'inquiétude dispose de distinguer si la victime directe est décédée ou pas.

Dans l'[arrêt attentat de Nice, 25 mars 2022](#), il s'agit d'une fille et d'une petite fille d'une femme qui n'est pas retrouvée lors de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Cette fille et petite fille demandent une indemnisation pour la perte de leur mère / grand mère et une indemnisation correspondant au préjudice exceptionnel des victimes d'attentat terroriste et préjudice d'attente et d'inquiétude (restée 4 jours sans nouvelles).

La question se pose de savoir s'il est possible de reconnaître un préjudice spé d'attente et d'inquiétude et la cour reconnaît que les proches d'une personne qui apprennent que celle-ci se trouve ou se trouvait exposé a un périls de nature a porter atteinte a son intégrité corporelle éprouve une inquiétude liée a la découverte soudaine du danger et a l'incertitude pesant sur son sort. La cour de cassation admet d'indemniser un préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude dès lors que la victime directe est décédé des suites de l'événement.

-> ***Le préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude est-il indemnisable lorsque la victime directe a survécu ?***

[Arrêt 27 oct 2022, sur les victimes séquestrées dans un magasin](#). Les victimes par ricochets des personnes séquestrées et demande réparation du préjudice d'attente et d'inquiétude. Cette fois les victimes ont survécues et le fond d'indemnisation refuse de leur accorder l'indemnisation. Dans l'arrêt, la cour de cass décide que n'est pas exclu lorsque la victime directe d'un attentat terroriste a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel des proches.

-> ***L'enfant a naitre au moment du décès de la victime directe peut invoquer un préjudice par ricochet ?***

La cour de cassation a d'abord exclu cette indemnisation pour au moins 2 raisons :

- défaut de causalité

- absence de préjudice réparable : l'enfant ne peut pas se plaindre de la perte d'une personne qu'il ne connaît pas.

Ce raisonnement oublie que la personnalité et le patrimoine s'acquiert au moment de la conception de l'enfant (**infans conceptus**).

[Arrêt 2017](#), la cour de cassation assouplit sa JP pour admettre la réparation du préjudice de l'enfant déjà conçu au moment du décès de la victime directe. Dans les [arrêts 2020, 2021](#) la cour de cass consacre que l'enfant qui est conçu au moment du décès de la victime directe peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. Les arrêts vont même consacrer une présomption de préjudice : privé de la présence de son grand père dont elle avait vocation a bénéficier, la victime par ricochet souffrira nécessairement de son absence définitive sans avoir a justifier qu'elle aurait obtenu des liens particuliers avec son grand père si elle l'avait connu.

-> ***L'enfant non conçu au moment du décès de la victime directe peut éprouver un préjudice par ricochet ?***

Les arrêts 2021, la cour rappelle que la répartition d'un préjudice par ricochet suppose que la victime indirecte soit conçue au moment de la réalisation du dommage. La cour de cassation refuse la réparation au motif que les victimes indirectes n'étaient pas conçues au moment de la disparition, il n'existe donc pas de lien de causalité entre la disparition et le préjudice.

Paragraphe 3 : Les prédispositions de la victime

Lorsque la victime, en raison d'un état pathologique antérieur est plus gravement affecté par l'accident que le serait une autre personne ?

[Arrêt de la chambre crim du 30 janv 2007](#) : la cour estime que la victime doit être intégralement indemnisée lorsque son état pathologique était jusque la latent ?

-> Le medecin légiste décèle finalement une pathologie du coeur qui est a l'origine de la noyade de l'adolescent.

L'autopsie a révélée une pathologie cardiaque qui etait a l'origine du décès.

La cour de cassation rappelle que le droit a réparation ne peut être réduit en raison des prédispositions de la victime lorsque l'affection qui en est issus a été révélé par le fait dommageable.

En revanche si l'accident ne fait que révéler la capacité antérieure, déterminée et exteriorisée le resp n'est tenu de réparer que le nouveau préjudice. Lorsqu'il y a des prédispositions connues, le resp n'est pas tenu de réparer la totalité du prejudice mais celui en connaissance de cause.

En plus, si l'accident n'a pas seulement aggravé mais a radicalement transformé la nature de l'invalidité pré existante, la victime a droit a réparation totale du dommage résultant de la nouvelle incapacité.

Paragraphe 4 : Les conséquences dommageables

Le caractère direct du dommage se pose également a propos des conséquences dommageables. L'auteur du dommage est-il tenu de réparer toutes les conséquences dommageables ou est-ce que la victime est tenue réparer toutes les conséquences ?

Arret 2003 la cour de cass pose le principe que l'auteur d'un accident est tenu de réparerer tte les consquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice.

La victime d'un dommage corporel assigne en auteur d'aggravation - la cour d'appel refuse d'indemniser la victime car elle aurait du éviter son dommage en suivant une rééducation orthophoniste.

La victime d'un accident de la circulation réclame a l'auteur l'équivalent de la valeur de son commerce de boulangerie car l'accident l'a empêchée de poursuivre son exploitation. La cour d'appel refuse d'indemniser la victime car elle aurait pu donner la gestion du commerce a quelqu'un d'autre.

La cour de cassation casse la décision de cours d'appel avec 2 attendus de principe :

- le refus d'obliger la vicyime a limiter son dommage dans l'intérêt du responsable
- le refus d'agir pour la victime n'est pas une faute qui romp le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

La cour de cassation rejette l'obligation pour la victime de minimiser son préjudice : refus de la mitigation

Cette solution est souvent critiquée car les autres pays européens autorisent la mitigation. Dans un **arrêt 5 juin 2025** la cour de cassation semble vouloir faire évoluer sa position. L'attendu de principe est assorti d'une restriction de taille : lorsqu'elle a contribué a l'aggravation du dommage diminue son droit a réparation.

La cour casse la décision de la cour d'appel au motif que même en l'absence de devoir de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsabilité, la victime est tenue d'une obligation de ne pas aggraver ce dommage.

-> limite au refus de la mitigation

II : variété de préjudice réparable

CM4 : 5/02

Chapitre 1 : énumération non limitative des préjudices

Il y a un certain nombre d'atteinte a la perosnne, a la nature etc et sont susceptible de générer des préjudices.

Section 1 : Les atteintes à la personne

Peuvent consister dans une atteinte au corps (dommage corporel) ou a l'esprit (dommage moral)

Paragraphe 1 : Dommage corporel

Ce dommage peut générer soit un préjudice patrimonial soit extra-patrimonial

A - Les préjudices patrimoniaux

Il y a des dépenses de santé lorsque l'atteinte subit un dommage corporel, les frais d'assistance d'une tierce personne, les frais d'adaptation d'un véhicule, frais d'adaptation du logement. La victime peut aussi subir une diminution de revenu professionnel, elle ne va peut-être pas pouvoir passer les examens de son choix.

Il y a également des préjudices patrimoniaux pour les victimes par ricochet, lorsque le dommage corporel est subi par la victime directe. Ex : la victime par ricochet qui subit par contrecoup les dommages subis par la personne directe (enfant, concubin, etc.). Il y a par exemple les frais d'obsèques, la diminution de revenus, les frais de soins, frais d'adaptation du logement, frais de garde de la personne malade, etc.

-> Quel est le préjudice économique par ricochet d'un enfant, d'un couple divorcé dont la mère a été assassinée alors que cet enfant vivait chez elle et que son père contribuait à son éducation au titre d'une pension alimentaire ?

La cour de cassation affirme que le préjudice économique de l'enfant résultant du décès de l'un des parents doit être évalué sans tenir compte de la séparation des parents. (la séparation n'a pas d'effet sur ça).

-> Le préjudice économique du conjoint survivant lorsque sa femme est décédée le lendemain de l'accouchement à la suite d'une erreur médicale

Arrêt 12 oct 2023, comment calculer ce préjudice économique, faut-il tenir compte de la perte des revenus de l'épouse ?

Le mari arrivera-t-il à pourvoir seul économiquement à l'éducation des enfants ? La cour rappelle que pour calculer le préjudice il faut déterminer les sommes que le conjoint décédé consacrait à ses proches + déterminer les revenus globaux du foyer avant le décès et déduire la part du conjoint survivant et la part des revenus du défunt. C'est cette deuxième méthode qui est privilégiée.

B - Les préjudices extra-patrimoniaux

Le juge doit évaluer le préjudice moral d'affection. Les cours d'appel ont considéré qu'il fallait harmoniser avec un barème indicatif qui correspond à peu près de ce qu'on peut attendre d'un préjudice extra-patrimonial.

Au départ on trouve un montant approximatif du montant et le juge va essayer de l'adapter à la situation. Avec l'idée de ce barème la question se pose de savoir si le juge dispose d'une liberté d'appréciation : en effet, le juge va adapter le barème à la situation.

Il existe des tas de préjudices moraux : préjudice esthétique (sur la laideur), le préjudice d'agrément (plus pouvoir exercer une activité), préjudice sexuel (privation), préjudice d'établissement (impossibilité d'avoir une vie familiale normale).

Paragraphe 2 : Les dommages moraux

A - Le préjudice moral des personnes physiques

Les personnes physiques peuvent éprouver un dommage purement moral. Au départ la JP avait une vision restrictive : seul l'atteinte à l'honneur.

Au 20e siècle la JP a une vision plus large : l'extention s'explique par la création de nouveaux droits de la personnalité : droit à la vie privée, droit à l'image, etc.

Il y a des nouveaux dommages créés, détachés et autonomes, comme le préjudice d'anxiété (voisin exposé aux balles de golf etc.).

Il existe également le préjudice de déception de la vaine croyance d'un gain à la loterie ([TGI 2013](#)). On voit aussi apparaître des préjudices moraux liés à l'atteinte à la dignité, pour les travailleurs de l'amiante. Ce préjudice moral permet d'éviter la prescription d'un autre préjudice. Il y a aussi un préjudice d'atteinte à la dignité pour les porteuses de PIP ([cass 2023](#)).

B - Le préjudice moral des personnes morales

Les personnes morales peuvent invoquer un préjudice moral : [arrêt 2024 société LVMH](#) reproche que des fausses infos ont été données sur son état financier, demande réparation du préjudice moral sur atteinte à la réputation.

Idem arrêt 2012, un couple qui vend une pizzeria avec clause de non concurrence, clause non respectée par le couple vendeur et le cessionnaire demande une indemnisation pour préjudice moral du au non respect de l'engagement.

Section 2 : Les atteintes aux biens

En effet, un dommage peut être causé aux biens meubles ou aux biens immeubles (matériels ou immatériels).

Paragraphe 1 : Atteinte matérielle

Le dommage matériel peut entraîner un préjudice patrimonial (touche la valeur économique), mais ce dommage peut aussi causer un préjudice extra-patrimonial (demande réparation pour la valeur sentimentale attachée aux biens, comme la perte d'un animal de compagnie).

Paragraphe 2 : Atteinte aux biens immatériels

Il peut y avoir une atteinte aux biens immatériels, préjudice patrimonial ou extra-patrimonial. Acte de concurrence déloyale qui entraîne la perte de clientèle sur un fond de commerce.

Section 3 : atteinte à la nature

Ne s'agit ni d'un dommage à la personne ni d'un dommage moral, ni au bien meuble ou immeuble, mais s'agit d'un dommage écologique. Ce dommage est apparu progressivement en JP avant sa consécration à [l'article 1246 du Code Civil](#). Le dommage écolo est apparu avec [l'arrêt Balbuzard pêcheur](#) (cf avant). Il y a également [l'arrêt Erika](#) où la Cour consacre l'autonomie du préjudice écologique par rapport au préjudice personnel.

Aujourd'hui il existe un préjudice écolo détaché du préjudice corporel subi par la victime, du préjudice moral, c'est un préjudice pur subi par la nature.

Après la consécration de ce préjudice à [l'article 1246](#) la JP est allée plus loin ; [arrêt 2021](#), « [association sortir du nucléaire](#) » : dans cet arrêt la cour d'appel rejette la demande de l'asso faute de dommage non négligeable à l'environnement. Le pourvoi soulève une QPC relative à la conformité de ce texte à la Charte de l'environnement au motif que finalement le texte de [l'article 1247](#) limite le préjudice écolo à une atteinte non négligeable à l'environnement,

alors que dans la charte c'est question de tte atteinte. Le conseil constit déclare l'art 1247 du CC conforme car n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent une atteinte à l'environnement. La cour de cassation rejette donc le moyen. Elle casse la décision de la cour d'appel au motif que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux asso concernées un préjudice écolo indemnisable. Visa des **art L142-2 du code de l'environnement + 593 du CP**, la cour de cassation énonce qu'il résulte du premier de ces textes que les asso qui ont pour objet la protection de l'environnement ou la sûreté nucléaire peuvent obtenir rep du préjudice moral que cause aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non respect de la réglementation de la

=> La cour de cassation présume le dommage subi en matière d'environnement du fait du non respect de la réglementation.

Chapitre 2 : Kaléidoscope du dommage corporel

Un dommage unique est source d'une multitude de préjudice, dont l'identification est source de difficulté. Pndt longtemps il était admis que les juges évaluaient à la louche les diff préjudice et avaient une méthode globale d'évaluation : la victime avait une indemnisation qui tenait compte de tte cause de préjudice confondu. La **loi du 21 oct 2006** a racheté définitivement cette évaluation globale. Pour que les tiers payeurs puissent obtenir un recours, il faut savoir exactement ce qui a été indemnisé.

Il est devenu indispensable de définir tous les postes de préjudice. Circulaire de 2007 invite les juges à recourir à une liste qui détaille les postes de préjudice : **nomenclature Dintilhac**.

Section 1 : Nomenclature Dintilhac

La nomenclature n'a pas de vocation normative ni formelle mais consacrée par la cour de cass qui invite les juges du fond à l'utiliser pour identifier et distinguer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux des victimes directes et indirectes. Pour chacune des victimes (directe et indirecte) la nomenclature dresse une liste des préjudices patri et extra patri. Il faudra à chaque fois préciser si le préjudice est avant consolidation ou après. Pour les victimes par ricochets, la nomenclature distingue selon si la victime directe est décédée ou pas.

Paragraphe 1 : les victimes directes

A - Postes de préjudices patrimoniaux

1/ Avant consolidation

Le préjudice est encore temporaire, la nomenclature envisage :

- dépense de santé actuelles
- frais divers
- pertes de gains professionnel actuel

2/ Après consolidation

La nomenclature envisage :

- les dépenses de santé futur
- frais de logement et véhicule adapté
- assistance tierce personne
- perte de gain pro futurs

- incidence professionnel, scolaire etc

Distinguer : **incidence pro** avec la **perte de gain pro futurs** -> selon la nomenclature l'incidence pro vise à compenser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle : préjudice subit pas la victime en raison de sa perte de chance professionnelle, perte d'occuper le poste espéré, sentiment de dévalorisation, etc.

la cour de cass consacre la situation de dévalorisation sociale du fait de l'incapacité de la victime de continuer à occuper son poste. -> le cumul d'indemnisation entre les 2 est possible. La précarité de la situation professionnelle est une incidence professionnelle.

-> ***Que se passe-t-il lorsque la victime qui demande réparation se trompe de préjudice et qu'il existe un flou sur sa demande ?***

Arret 2023, agricultrice qui subit un dommage corporel qui l'empêche de travailler, elle doit confier son activité à son conjoint. Elle demande une indemnisation de ce besoin d'assistance pro permanent au titre du préjudice de perte de gain pro. La cour d'appel la déboute car ne correspond pas à ce poste de préjudice, ni perte ni diminution de revenu. La cour de cass casse la décision pour violation du principe de réparation intégrale et appartenait au juge de qualifier le bon préjudice.

B - Poste de préjudice extra-patrimoniaux

La nomenclature distingue avant et après consolidation

Avant :

- déficit fonctionnel temporaire
- souffrance endurée
- préjudice esthétique temporaire

Après :

- déficit fonctionnel permanent
- préjudice d'agrément
- préjudice esthétique permanent
- préjudice sexuel
- préjudice d'établissement
- préjudice permanents exceptionnels

-> Le préjudice fonctionnel ne téléscopent pas le préjudice d'agrément ?

Fonctionnel : perte des qualités de vie (familiale sociale perso)

Agrément : impossibilité de pratiquer un sport, une activité etc

-> Il y a du déficit fonctionnel temporaire et permanent :

Temporaire : incapacité fonctionnelle, temps d'hospitalisation, etc

Permanent : isolé, autonome, n'inclut ni le préjudice d'agrément ni sexuel qui sont réparés indépendamment.

Paragraphe 2 : Les victimes indirectes

Cette fois, le critère de distinction est différent : les postes de préjudice des victimes indirectes dépendent du décès ou de la survie de la victime directe.

A - Poste de préjudice en cas de décès de la victime directe

La nomenclature Dentilhac distingue les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux

- Préjudice patrimoniaux : frais d'obsèque, la perte de revenu, frais divers (frais de transport, deménagement etc)
- Extrapatrimoniaux : préjudice d'accompagnement (indemnise les bouleversement que cause le décès)

B - Poste de préjudice en cas de survie de la victime directe

La nomenclature distingue encore les préjudice patrimoniaux et extra.

- patrimoniaux : la perte de revenu des proches et les frais divers (adaptation véhicule ou logement)
- extra-patrimoniaux : préjudice d'affection et les préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels indemnisent les bouleversement que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie.

Cette nomenclature D qui établie une liste n'est pas une liste exhaustive.

Section 2 : absence de liste limitative des préjudices

La Nom D n'est pas limitative. Le recours a cette liste permet au juge d'être guidé dans l'indemnisation des dommages corporels et des préjudices qu'ils génèrent, mais le juge peut parfaitement indemniser des préjudices qui ne sont pas dans la liste dentilhac. Par exemple, la cour de cassation consacre des préjudices non prévu par la nom D pour les victimes directes : préjudice d'angoisse de mort imminente, préjudice d'anxiété pour les victime exposée au Distilbène [arrêt 2019](#). Idem, préjudice d'ablation d'un corps sain et préjudice de désinformation post-opératoire [arrêt 2023](#) : la CCass consacre 2 nouveaux postes de préjudices non prévu par la nomenclature : préjudice d'ablation d'un corps sain + préjudice de désinformation post opératoire.

Mais, il y a également l'exemple de préjudice consacré par la cour de cassation non prévu par la nomenclature pour les victimes indirectes : préjudice de procréation [arrêt 2019](#). Idem pour le préjudice situationnel d'angoisse et d'attente pour les victimes indirectes d'un attentat terroriste, et la perte d'un proche avant la naissance.

Partie 2 : Le lien de causalité

Lien de causalité : entre le dommage et le fait générateur.

I- Le principe de causalité

La resp suppose un dommage, un fait générateur et un lien de causalité. Ce lien est un lien causal, un lien de cause a effet entre le dommage et le fait générateur. Ce lien de causalité existe dans tous les régimes de droit commun de responsabilité. Le lien de causalité dans la resp du fait personnel : il ne peut pas y avoir de resp s'il n'y a pas de faute qui cause le dommage. Idem dans la resp du fait de la chose ; le fait de la chose doit être la cause du dommage. Idem dans la resp du fait d'autrui.

Il y a inévitablement, entre le dommage et le fait générateur un lien de causalité. Il n'existe pas de définition de la causalité. En revanche, un dommage résulte d'une multitude d'événements. Toute la question qui se pose est celle de savoir quel événement prendre en considération, quel est l'événement à l'origine du dommage ? Faut-il retenir tous les événements ? Faut-il opérer une sélection entre les événements dommageables ? Exemple de la brebis pestiférée (brebis mamalade qui contamine le troupeau, ils meurent, l'agriculteur se suicide). Selon la théorie que l'on utilise, le dommage qui a causé le suicide n'est pas le même. Dans ces diff façon d'envisager le lien de causalité, la cour de cassation n'a jamais tranché. Il existe 2 théories :

- équivalence des conditions : tous les evenements sont équivalents, chaque evenement sans lequel l'auyre ne se serait pas produit est en lien avec le dommage. La vente de la brebis a causué le décès de l'agriculteur, l'auteur du dommage serait le vendeur de la brebis.
- causalité adéquate : parmi toutes les causes du dommages, seules les causes qui sont en lien direct avec les faits qui se sont réalisés sont pris en considération. La tthéorie considère que tous les antécédents d'un dommage n'ont pas le même rôle, et il s'agit d'identifier entre ces diff evenement celui qui a causé le dommage. On opère une selection pour ne retniur que celui qui est la cause efficiente du dommage. Ce n'est pas la vente de la brebis qui est l'élément de causalité.

Entre ces 2 théories la Cour de cassation n'a jamais choisi. Elle utilise comme elle le souhaite, selon les intérêts qu'il y a à défendre, simultanément les 2 théories. Elle ne mentionne jamais ces théories. Elle refuse de se laisser enfermer dans un choix et utilise les 2.

Néanmoins, on va se rendre compte que lorsque la cour de cass utilise la théorie de l'équivalence des conditions selon constiutue a un relachement du lien de causlaité, on va chercher le + de responsables. Inversement, lorsqu'elle utilise l'autre théorie c'est un réhaussement du lien de causalité.

Chapitre 1 : Le relachement du lien de causalité

Tous les événements dommageables sont pris en considération. Dans cette tendance là, le juge et le législateur utilisent des présomptions de causalité (inversion de la charge de la preuve pour la victime). Il y a l'utilisation de la théorie de l'équivalence des conditions + présomptions de faits et de droits de causalité.

Section 1 : La théorie de l'équivalence des conditions

Dans cete théorie, tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont pris en considération. Le juge doit imaginer ce qui se serait passé si le dommage ne s'était pas produit. **Arrêt Legendre 2000** : accident de la route, perte de l'oeil pendant l'opération. La cour d'appe rejette la resp de la conductrice pour l'idnemnisation de la perte de l'oeil. La Cour de cassation casse la décision car l'intervention qui a entrainé la perte de l'oeil a été rendu nécessaire par l'accident de la circulation. => ce trouble ne se serait pas produit s'il y avait pas eu l'accident. => C'est donc la conductrice qui est responsable

Arrêt Perruche 2000 : les fautes des médecins ont empêché la mère d'exercer sa liberté d'avorter. Sans faute il y aurait pas eu la naissance de l'enfant handicapée.

Arrêt Mortelette 2005 : la victime d'un accident de la circlation doit subir une transfusion sanguine, elle est contaminée par l'hépatite C : la cour de cass considère que les transfusions ayant entrainé la contamination de la victime ont été rendu nécessaire par l'accident de la route.

Dans l'**arrêt PIP 2023** : l'entreprise fabrique des protheses, les commercialises mais elle sont porteuses d'un liquide dangereux. Selon le protocole la société PIP doit s'adresser a un organisme de certification dont la mission est de contrôler le dispositif. La socité PIP a été condamnée pénalement pour délit de tromperie aggravée et d'escroquerie.

La question se pose de savoir si on va rechercher la resp de l'organisme vérificateur et de l'autre. La cour d'appel d'aix avait exclu la resp de l'organisme certificateur avec le dommage.

La cour d'appel de paris, qui statue sur renvoi apres cass a admis la resp solidaire de l'organisme certificateur et de l'auditeur en ce qu'il a commis des fautes qui a entrainé le dommage. Deuxième cassation : confirme la resp de l'organisme certificateur et de l'auditeur en retenant leur faute.

Arrêt 2024, installation de panneaux photovoltaïque : la cour retiens une conception large du lien de causalité en se référant au principe de l'équivalence des conditions pour accorder a un acquéreur d'une insatllation de panneaux un droit a réparation à l'égard de la banque qui a financé les travaux.

Dans deux arrêts, la cour de cassation retiens que la possibilité pour l'acquéreur emprunteur d'obtenir la restitution du prix est selon le principe d'équivalence des conditions une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds ou l'examen du contrat principal. L'évocation du principe d'équivalence des conditions est tellement étonnant qu'on suppose une erreur de plume. On voit bien une fois encore que la négligence fautive du banquier a participé au dommage de l'acquéreur de panneaux photovoltaïques. Dans cette théorique du relâchement du lien de causalité, la cour utilise aussi des présomptions de causalité.

Section 2 : Présomptions de causalité

Dans le prolongement du relachement du lien de cauyslaité, la cours peut ausis utiliser ds présomptions de causalité. Elles correspondent a une inversion de la charge de la preuve, qui facilite la preuve que doit rapporter la victime. La causalité est présumée. Normalement le principe est que la victime supporte la charge de la preuve des faits qu'elle invoque (**art 1353 CC**) elle doit rapporter : la preuve du préjudice + preuve du faits générateur + lien de causalité entre les 2.

Le lien de causalité étant un fait juridique la preuve peut être rapprotée par tout moyen. Le lien causal est généralement prouvé par un faisceau d'indices qui doivent répondre a des présomptions graves, précises et concodrantes : **art 1382 du CC**. Il appartient au juge de vérifier les indices produits par la victime et notamment la victime qui devrait rapporter la preuve du lien de causalité peut, dans certaines situations, disposer d'une présomption. Il peut utiliser des présomptions de faits et des présomptions de droit.

Paragraphe 1 : Les présomptions de faits de causalité

La JP utilise des présomptions de faits de causalité : s'opère un renversement de la charge de la preuve au profit de la victime, ce n'est pas a elle de rapporter la preuve. Ces faits sont utilisé en matière de resp du faits des choses. La JP utilise une **présomption du role actif de la chose**. Lorsque la chose est entrée en contact avec la victime et que cette chose est animée, le rôle actif de la chose est présumé. Le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose est présumé. La victime n'a pas a rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de la chose. C'est l'**arrêt Motocyclette 1984** qui consacre le role actif de la chose animée. En l'espece la victime d'une chute a motocyclette demande indemnisation mais a du mal a rapporter la preuve du role actif de la chose. Comme elle n'y arrive pas, la cour d'appel déboute la victime de sa demande. La cour de cassation casse la décison d'appel au motif que la cour d'appel a pourtant constaté qu'au moment de la collision, l'automobile du conducteur etait en mouvement, d'ou il résultait qu'il avait été l'instrument du dommage. La cour de cassation pose une présomption du role actif des choses en mouvement.

Arrêt escalator 2003 : personne qui descend l'escalator et qui est blessée par une perosnne du dessus qui lache la valise. La cour de cassation estime que l'escalator etait en movemet au moment du dommage et est donc l'instrument du dommage. La cour de cassation s'est laissée entrainée par sa propre JP et elle a utilisé des présomptions de faits pour les choses inertes.

La cour de cassation s'est laissée entraîner par sa propre JP et elle a utilisé des **présomptions de faits pour les choses inertes**.

Normalement, avant cette JP, pour rapporter la preuve du lien de causalité entre son dommage et le fait de la chose inerte, elle devait prouver soit le vice interne de la chose, soit sa position anormale. La JP a balayé ces exigences, pour retenir pdt un petit moment une présomption du rôle actif des choses inertes.

Arrêt Bris de paroi vitrée 2000 + Boîte au lettre débordant du trottoirs 2001 + Plôt dans un parking 2003.

Dans ces 3 arrêts, la victime se blesse avec un objet inerte (baie vitrée) mais qui a été en mouvement.

Désormais, la JP réserve la présomption du rôle actif aux choses animées. **Arrêt 2005 baie vitrée**, la cour dit qu'elle doit rapporter la preuve de la normalité ou position anormale. Idem pour **arrêt 2005 Sol glacé**.

Paragraphe 2 : Présomption de droits de causalité

Le législateur peut utiliser des présomptions de droit de causalité lorsqu'il lui semble que l'application de la règle de droit est trop rigoureuse, etc. C'est le cas dans les affaires du sang contaminé, **loi 31 dec 1991**, et également dans l'affaire de l'hépatite C **loi du 4 mars 2002**.

Cette fois, le lien de causalité est présumé dès lors que sont prouvés la transfusion, la contamination et l'absence d'autre mode de contamination propre. La charge de la preuve est alors inversée afin de favoriser les victimes contaminées, dès lors qu'elle a rapporté la preuve des 3 éléments cités. Il s'agit d'une présomption de droit de causalité car c'est le législateur qui inverse la charge de la preuve.

Paragraphe 3 : Causalité scientifique

Question se pose de savoir si les présomptions de faits ou de droits doivent être utilisés en s'appuyant sur un haut degré de vraisemblance sur une certitude scientifique, ou s'il est possible de s'accommoder avec une relativité scientifique.

Dans **l'arrêt Krosphen Jacob 2006** : ado qui ont pris des hormones de croissance qui auraient contribué à développer une maladie. Le juge utilise une séquence probatoire composée de **d'indices positifs** (étude scientifique qui pense qu'il y a un lien entre les 2) et **d'indices négatifs** (autres facteurs qui expliquent l'apparition de la maladie). Le juge utilise encore une présomption de causalité.

Dans **l'arrêt sclérose en plaque 2008** : la cour de cassation considère que la preuve du lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la maladie peut être rapportée par une séquence probatoire d'indices positifs et négatifs.

Dans **l'arrêt CE 2007 Shwartz** : reconnaît un lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaque. La maladie est apparue dans un délai rapide, le patient était en bonne santé, aucun antécédents etc.

Arrêt CJUE Sanofi Pasteur 2017 : la CJUE s'intéresse à cette causalité scientifique et établit une distinction entre les présomptions de faits utilisés en l'absence de certitude scientifique, et les présomptions de droit, qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence de certitudes scientifiques.

Paragraphe 4 : Causalité alternative

La cour de cassation utilise une fiction juridique lorsque plusieurs personnes sont considérées comme coresponsables d'un dommage, alors qu'il est certain qu'une seule activité a eu un rôle causal. **Arrêt Distilbene 2009** : la cour utilise pour la première fois cette théorie. Deux laboratoires ont distribué ce médicament et sont condamnés in solidum sans qu'on sache lequel des 2 est véritablement responsable. La cour affirme qu'après avoir établi son exposition au médicament et ses préjudices, la victime est en droit d'agir contre n'importe lequel des laboratoires.

arrêt 2010 : la victime d'une infection a visité deux établissements de santé, et on sait pas où elle l'a attrapé. Lorsque la preuve de l'infection est apportée mais que celle-ci est susceptible d'être condamnée dans plusieurs établissements de

rapporter la preuve qu'il n'est pas à l'origine de l'infection. Mais depuis [arrêt 2016 compresse oubliée](#), cette JP est en recul. Patient qui contracte une infection car un des chirurgien a oublié une compresse avant de le recoudre, on sait pas lequel des 3 l'a oublié. Normalement on aurait du engager la resp des 3 mais la cour refuse car resp personnelle.

CM6 : 17/02 (absence, cours Isaure)

Chapitre 2 : Le renforcement du lien de causalité

Notamment sera utilisé la théorie de la causalité adéquate => on utilise des présomptions de causalité.

Section 1 : la théorie de la causalité adéquate

Seule la cause directe du dommage est retenue. Le dommage résulte d'une multitude de faits mais ne seront retenues que les faits qui selon l'ordre naturel des choses constitue ou aggrave le dommage. On ne retient que la cause efficiente du dommage. Cause directe, déterminante.

Dans [arrêt incendie du lit 1985](#) : p gravement blessé par arc de la circulation, est immobilisé sur un lit, il y a un feu et décède des suites de cet incendie alors qu'elle était immobilisé sur lit d'hôpital. La CA condamne la resp de l'accident à indemniser la veuve de la victime au motif que le handicap de la victime qui l'avait cloué sur son lit résultait de l'accident de la circulation. Retient tous les événements dommageables. LA cour de cass casse au motif que le DC avait pour cause immédiate l'incendie du lit. Opère une sélection et ne retient que la cause efficiente

[Arrêt 2001](#) : commerçant qui reçoit une interdiction d'émettre des chèques sans que cette interdiction lui ai été préalablement notifié. Il se suicide. La cour de cass refuse de considérer que la faute de la banque ne constitue pas la cause adéquate du dommage.

L'idée est toujours il y a une multitude mais le juge opère une sélection pour déterminer celui qui est la cause efficiente du dommage.

Paragraphe 1 : Présomption de faits

Lorsque le lien de causalité est renforcé, les présomptions de faits de causalité ne sont admises que pour les choses animées. Cette présomption de causalité ne concerne que les choses animées lorsque la chose est animée et est rentrée en contact avec la victime. Lorsque'elle est inerte, il n'est pas possible d'utiliser des présomptions de causalité. Doit apporter la preuve de la position anormale de la chose ou du vice de la chose. Il y a eu une tendance jpl qui étendait la présomption de causalité aux choses inertes. Aujourd'hui, les présomptions de rôle actif sont réservés aux choses animées.

Paragraphe 2 : Le haut degré de vraisemblance

Les présomptions de faits ou de droits ne peuvent être utilisés que s'il existe un haut degré de vraisemblance, une certitude scientifique. Lorsqu'il y a une incertitude scientifique et la vaccination et la pathologie, il n'est pas possible d'établir une présomption de causalité.

[Arrêt de la CJUE pasteur 2017](#) qui distingue entre présomptions de faits qui peuvent être utilisés en l'absence de certitude scientifique et les présomptions de droit qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence de certitude scientifique. N'exige pas de totale concordance avec causalité scientifique mais admet que des présomptions de faits peuvent être utilisés en l'absence de certitude scientifique, mais pas de droit. Les juridictions nationales semblent retenir cette distinction. Dans deux arrêts :

Arrêts vaccination contre l'Hépatite B et sclérose en plaques, Civ. 1ère, 18 oct. 2017 : au regard des éléments appréciés des juges du fond, les indices rapportés comme preuve du défaut du vaccin et comme preuve du lien de causalité entre le défaut et la maladie ne constitue pas des présomptions suffisamment fortes pour que la resp des fabricant pour produit défectueux soit engagé. La cour de cass rappelle que **l'art 1245-8** impose aux demandeurs d'établir le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux. LA seule preuve de l'imputabilité du dommage au produit ne suffit pas. Il faut également rapporter la preuve de la défectuosité du produit. Ces preuves peuvent résulter de présomption a condition qu'elles soient grave précises et concordantes. Le juge dispose d'un pvr souverain d'appréciation pour apprécier les preuves pour contester l'existence d'un lien de causalité.

Application stricte de la décision de la CJUE qui affirme que les indices ne sont suffisant que lorsque'ils conduisent le juge a considérer d'une part que l'administration du vaccin constitue l'explication la plus plausible au déclenchement de la maladie, et d'autre part que le vaccin n'offre pas la sécurité a laquelle le patient peut légitimement s'attendre. Le juge ne doit pas reconnaître de façon systématique une valeur probante a tel ou tel indice. Les présomptions de faits doivent reposer sur des indices suffisamment forts pour croire en la causalité entre la vaccination et la pathologie. La présence de ces indices n'impose aucune présomption de faits ou de droit automatique. Parce qu'il n'existe pas de certitude scientifique, il va falloir aller chercher au cas par cas.

La JP du CE avec décision Schwartz est condamné par la CJUE qui rejette l'utilisation de présomptions de droit en l'absence de certitude scientifique

Le CE (vaccination obligatoire) estime qu'il appartient au juge non pas de rechercher le lien de causalité entre l'administration du vaccin et l'apparition des symptômes mais de s'assurer aux vue du dernier état des connaissances scientifique qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribué a l'affection dont souffre la victime existe. Le CE recherche une certitude. Retient qu'il appartient au JA de s'assurer au vue de l'état des dernier connaissances scientifique qu'il n'y a aucune probabilité qu'il existe un lien entre l'administration du vaccin et les différents symptômes. Doit y avoir une certitude scientifique.

II - La rupture de causalité

Le lien peut être rompu soit par une cause d'exonération de resp soit par une cause d'exclusion de resp.

Chapitre 1 : Les causes exonératoires de responsabilité

Sont des causes qui vont altérer le lien de causalité. Ces causes exonératoires de R supposent que les conditions de la R soient réunies. L'auteur du dommage va engager sa resp. Pourtant, l'auteur du dommage va tenter de s'exonérer de sa R en se déchargeant du lien de causalité qu'il y a entre lui et le dommage en démontrant qu'il y a peut être un événement qui n'est pas imputable et qui est peut être la cause du dommage. L'auteur du dommage va selon toute vraisemblance engager sa resp mais va tenter d'échapper a sa resp en prouvant que le dommage tient a une cause qui ne lui est pas imputable en prouvant que le dommage tient a une cause qui lui est étrangère. (Peut-être une faute de la victime, un événement de FM, un fait d'un tiers)

Section 1 : La force majeure

Des lors que la FM est caractérisée, le défendeur est totalement exonéré. Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage disparaît. LA victime ne peut prétendre a aucune indemnisation. La FM peut correspondre a un phénomène naturel ou social (émeutes, pillages...) mais cette FM se caractérise par trois éléments caractéristiques :

La FM peut correspondre a une phénomène naturel ou social (émeutes, pillages...) mais cette FM se caractérise par trois éléments caractéristiques :

Évènement imprévisible = il faut entendre l'impossibilité pour l'auteur du dommage de revoir la réalisation de l'évènement. Il ne doit pas avoir été prévu ni a une époque ni en un lieu

Évènement irrésistible = l'auteur a l'impossibilité d'empêcher la réalisation de cet événement ou de ses conséquences par des mesures appropriées. Il doit etre insurmontable pour celui qui l'invoque.

Évènement extérieur = la survenance de l'évènement n'est pas imputable a l'auteur du dommage. Il doit être extérieur a l'auteur du dommage.

Pendant quelque temps, il y a eu une débat jpl et doctrinal pour savoir s'il fallait maintenir les 3 caractères. Le caractère d'imprévisibilité a été boudé par la première chambre civile et la chambre commerciale alors que les 2eme et 3eme souhaitaient la conserver.

Arrêt assemblée plénière 2006 : la FM se caractérise par un cumul des trois caractéristiques (met fin au débat).

Chaque fois qu'il y a un dommage mais que finalement ce dommage ne résulte pas du fait ou de la faute de quelque'un mais d'un évènement de FM, l'auteur du dommage est exonéré de sa R.

Section 2 : la faute de la victime

Paragraphe 1 : La faute de la victime

Exonère partiellement le resp parce que la victime est co resp du dommage. La faute de la victime conduit à une diminution de sa créance d'indemnisation. Comment apprécier la faute de la victime ? La faute de la victime doit elle s'apprécier subjectivement car suppose un élément subjectif ? Cad qu'un enfant très jeunes ou personnes demandes ne sont pas considéré responsables de leur faute ? Cette appréciation subjective, la jp ancienne considère que la faute de l'enfant dépourvu de discernement est exclu. L'enfant qui commettrait une faute ne serait pas pour autant resp. De même la faute du mineur qui n'est pas capable d'apprécier les conséquences de ces actes en raison de son jeune âge ne peuvent pas être retenu. Mais on est sous une tendance d'objectivation de la responsabilité : la faute peut elle s'apprécier objectivement sans considération subjective/morale ? Si la faute de la victime s'apprécie de manière objective, elle est dès lors caractérisé même si la victime n'est pas capable de discernement. Avec cette compréhension objective de la faute, c'est dire alors que la victime quelle soit un très jeune enfant ou handicap mental est susceptible de commettre une faute si n'est pas doué d'une capacité de discernement.

Depuis les **arrêt Berguini et le maire ass plénière 1984**, la cour de cass fait disparaître l'élément subjectif de la faute civile. Renverse la jp classique fondé sur faute subjective. La cour de cass consacre une faute objective qui se réduit a un élément objectif : les faits en ignorant tout élément moral (toute considération morale). Une personne même privée de discernement est capable de commettre une faute. Un très jeune enfant ou un dément peut commettre une faute qui exonère partiellement le responsable.

Arrêt le maire : un ado âgé de 13 ans et il pénètre dans une dépendance et tente de visser une ampoule dans une douille électrique et meurt d'électrocution. Mais une dizaine de jours plus tôt, un ouvrier, Jackie avait réalisé des travaux dans l'étable et les parents se pose la q° de savoir si l'électrocution de leur enfant ne tient pas au passage de l'ouvrier et réclame sa condamnation. La CA admet un partage de resp entre l'ouvrier et l'enfant au motif que l'enfant aurait du couper le courant en actionnant le disjoncteur avant de visser l'ampoule. Donc le jeune a commis une faute qui a conduit pour partie a la réalisation du dommage ce qui permet une exonération partielle résultant de la faute de la victime. Pourvoie en cassation soulevant l'absence de discernement de l'ado. La cour de cass rejette le pourvoi au motif que la CA n'est pas tenu de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte. Donc confirme le partage meme si l'enfant n'est pasdoué de discernement. Donc revirement de jp qui consacre une compréhension objective de la faute

Mais depuis quelque temps la faute de l'infence, la cour de cass semble assouplir sa jp lorsque la victime est un enfant en bas âge.

Arrêt 1990 (feu d'artifice) : enfant de 9 ans avec animatrice. Feu d'artifice sur une plage. Ramace un engin qui lui explose au visage. Les parents demandent réparation a l'accompagnatrice. LA CA estime que la victime n'a pas commis de faute car pas doué d'une capacité de discernement qui lui permet d'appréhender le danger. La cour de cass rejette le pourvoi au motif que l'enfant n'a pas été mis en garde contre la dangerosité de l'explosif qui ne pouvait pas mesurer les conséquences d'une éventuelle explosion, donc pas d'exonération de la resp.

Arrêt du gouter 2012 : pendant un gouter d'anniversaire, un enfant se précipite dans la rue pour récupérer un ballon et est renversé par une camionnette. La CA exclu un partage de resp entre les parents qui ont organisé le gouter et l'enfant qui court après le ballon. La cour de cass approuve les juges du fond d'avoir exclu le partage de resp au motif que le parents organisateur ne peuvent pas se prévaloir d'une faute d l'enfant qui leur aurait désobéit parce que l'enfant (5ans) n'a pas mesuré les conséquences dommageable de ses actes. Ils devaient le surveiller.

La faute de la victime en cas d'infraction intentionnelle du responsable est a nuancer. Lorsque le resp fautif a commis une infraction intentionnelle, la faute de la victime ne conduit pas toujours a une exonération partielle du responsable fautif. Il va falloir distinguer selon la nature de la faute de la victime. Ex : en cas de négligence fautive de la victime, le responsable auteur d'une faute intentionnelle n'est pas partiellement exonéré.

C'est un **arrêt Annette 2001** : un voleur dérobe des bons de capitalisation. La CA décide de retenir une exonération partielle du voleur car l'agence dans laquelle était immobilisé ses comptes de capitalisation était mal gardé et qu'il y avait un laxisme généralisé. La CA retient la faute de l'auteur mais aussi la faute de la victime pour une négligence. La cour de cass casse la décision au motif qu'aune disposition de la loi ne permet de réduire a raison d'une négligence de la victime le montant des réparations dues a celle ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle.

Arrêt Gaelle Edmé 2009 : elle tombe sous le train alors qu'il tente de descendre du train en marche car quitte la gare. Le système des portes n'est pas encore déclenché. La Cour d'appel retient que Gaelle n'est pas descendu suffisamment tôt du train, a ouvert la porte alors que le train roulait a très faible allure et que le système de verrouillage automatique n'était pas encore enclenché. La CA retient une faute d'imprudence de la victime et a la fois la faute de la SNCF parce qu'elle est tenu a une obligation de sécurité. Cour de cass rejette au motif que la faute d'imprudence n'exonère pas la responsabilité de la SNCF.

Hypothèse d'une faute volontaire de l victime ou d'une provocation de la victime fasse a une faute intentionnelle de l'auteur :

Arret discothèque 2008 : bagarre entre deux personnes sans que l'enquête détermine qui a commencé. La cour de cass considère que l'attitude provocatrice de la victime entraine un partage des resp de la victime. Reporche a la CA de ne pas avoir recherché si la victime n'avait pas commis de faute qui a encouru a son propre dommage.

En cas d'infraction volontaire contre les biens : il peut y avoir une exonération partielle du responsable : **arrêt Jeorme Kerviel 2014** : la CA aucune disposition légale ne permet de réduire

Arrêt de PP : la cour casse la décision de la CA au motif qu'en refusant de prendre en considération la faute de la victime dans la détermination du montant de l'indemnisation, la CA a violé les **art 2 du code de P civile et 1382**. Donc possible de prendre en considération la faute de la victime en cas d'infraction volontaire c/ les biens.

CM7 : 3/03

Paragraphe 2 : Le fait exclusif de la victime

Le gardien de la chose est partiellement exonéré s'il prouve que la faute de la victime a contribué a son dommage. En revanche, le fait exclusif de la victime qui est a l'origine de son dommage est un obstacle a la mise en peuvre de la resp du gardien de la chose.

Arrêt de 2022 : homme qui décède des suites d'une chute du rebord de la fenêtre sur laquelle il était assis lors d'une soirée fortement alcoolisée. Ses parents et sa soeur assignent le proprio de l'appartement en réparation du préjudice que le décès leur cause. Leur demande est rejetée par la cour d'appel de Lyon qui relève une faute d'imprudence commise par la victime qui s'est assise en pleine nuit sur le rebord d'une fenêtre situé au 5e étage d'un immeuble qui n'était pas protégé par un garde corps, alors même qu'elle était alcoolisée + cannabis. Les juges considèrent que cette faute d'imprudence commise par la victime est déterminante de la survenance du dommage. Le fait que la fenêtre de l'appartement soit dépourvue de garde corps ne peut être considéré comme étant l'incident du dommage. La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en énonçant que seul le fait de la victime a l'origine exclusive à l'origine du dommage constitue un obstacle à l'examen de la resp du fait de la chose. La cour de cassation remarque que le fait que la fenêtre soit dépourvue de garde corps doit être pris en considération. L'imprudence de la victime qui s'y est assise ne constitue pas la cause exclusive du dommage.

Arrêt mars 2018 : jeune homme qui se blesse en plongeant dans une rivière alors qu'il est alcoolisé + sait parfaitement que cette rivière n'a pas de profondeur : la cour retient que la victime a commis une faute d'imprudence qui est la cause exclusive du dommage = fait obstacle à la mise en jeu de la resp du gardien de la rivière

Arrêt janvier 2018 : cycliste qui se blesse dans un accident de freeride : la cour juge que la victime a commis un acte d'imprudence qui est à l'origine de son accident (vitesse excessive, absence de maîtrise etc) = engage pas la resp du gardien de la chose.

Arrêt février 2013 : Skieuse qui perd le contrôle de ses skis par une vitesse excessive, la cour considère que la victime a commis une faute d'imprudence qui est la cause exclusive du dommage et fait obstacle à la resp du gardien de la chose.

=> Cela écarte le rôle actif de la chose inerte (vice caché ou position anormale). La cour de cassation insiste sur la normalité intrinsèque de la fenêtre située au 5e étage sans garde corps = dans ce cas là, la cour en déduit que le fait de la victime n'est pas la cause exclusive du dommage. Soit le dommage de la victime n'est imputable qu'à son propre comportement, soit le comportement de la victime a également joué un rôle, mais n'est pas exclusif du dommage => la victime doit démontrer que la chose est au moins pour partie l'instrument du dommage.

Paragraphe 3 : Acceptation délibérée de risques sportifs par la victime

En matière sportive, le sportif est sensé accepter les risques inhérents de l'activité pratiquée. Cette théorie de l'acceptation des risques existe aussi bien en matière de resp du fait personnel ainsi qu'en matière de resp du fait des choses.

- En **resp du fait personnel** : au cours de sa pratique, un dommage ne peut engager la resp, sauf si l'auteur du dommage a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Arrêt 2004, Karaté : lors d'un entraînement de karaté au sein d'une asso, l'un des élèves est blessé à l'oeil par un coup porté par son partenaire. La cour d'appel retient que ce coup a été porté avec une particulière violence, afin de crever l'oeil de l'autre partenaire. = intention de violer les règles du jeu, et donc le geste par sa grande violence constitue une violation caractérisée des règles du jeu. Aussi, on retrouve la même chose en matière de football.

=> En revanche, si le tackle constitue un risque particulièrement anormal caractérisant une violation des règles du jeu (tackle arrière, agressivité excessive etc) alors la théorie de l'acceptation des risques ne vaut plus.

- En **resp du fait des choses** : la JP considère que celui qui a accepté les risques inhérents à l'utilisation d'une chose ne

peut ensuite demander réparation au gardien de la chose. Attention, la victime n'accepte que les risques normaux, elle n'accepte pas les risques de blessures ou de mort.

Arrêt Regate de 24h : la cour dégage une cause d'exonération de la resp lorsque la victime a accepté les risques normaux de la chose. => En revanche, la victime n'accepte pas les risques anormaux de risques de blessures / mort

La cour de cassation a abandonné cette théorie de l'acceptation des risques : **arrêt 2010, course motorisée** : jusque là, la victime qui subissait un dommage du fait de la voiture d'un autre participant elle ne pouvait obtenir réparation, toutefois la cour accepte que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la resp du gardien de la chose instrument du dommage sans qu'il puisse lui être rétorquée son acceptation des risques.

=> abandonne la théorie de l'acceptation des risques en matière du fait des choses.

Puis le législateur est revenu sur cette acceptation avec la **loi du 12 mars 2012** qui introduit **art L321-3-1 du Code du Sport** : les pratiquant ne peuvent être tenu pour resp des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde au sens 1er de l'alinéa de **l'article 1242 du CC**, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement sur le lieu de la pratique.

-> la victime d'un dommage matériel causé par une chose (ski, moto, balle, etc) ne peut invoquer la resp du gardien de la chose instrument du dommage sur le fondement de la resp du fait des choses. Mais 4 conditions :

- le dommage doit être intervenu au cours d'une manifestation sportive ou entraînement en vue de cette manifestation
- cette manifestation / entraînement a lieu sur le lieu de l'activité
- le dommage doit avoir été causé par un pratiquant sur un autre pratiquant
- le dommage doit être matériel

Section 3 : Le fait du tiers

Il est exonératoire de resp s'il revêt le caractère de la force majeure : lorsque le fait du tiers présente des caractères d'imprévisibilité, extériorité, irrésistibilité alors le resp est totalement exonéré : **Arrêt juin 2001**.

Chapitre 2 : Les causes d'exclusion de responsabilité

Les causes exclusives de resp permettent d'enlever au fait générateur son caractère délictueux. L'acte dommageable est accompli dans des circonstances auxquelles le droit retire tout caractère délictueux. L'auteur du dommage peut se prévaloir d'un fait justificatif : justifie son comportement dommageable. Le fait justificatif neutralise la resp dans des circonstances particulières déterminées par la loi et la JP.

Section 1 : L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime

Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne peut être reprochée à l'agent qui s'y est conformé.

Ex : un avocat ou un notaire a l'obligation par l'autorité supérieure ou le juge de dévoiler un secret qu'il tient de la confidentialité de ses relations, le commandement légitime qui oblige à violer le secret professionnel enlève à l'acte son caractère délictueux.

Idem, les médecins qui portent atteinte au corps humain en vue de sauver une vie ou d'opérer la personne : relève d'une autorisation coutumière d'un commandement par l'autorité légitime pour sauver une vie.

Section 2 : La légitime défense

C'est une cause de justification et suppose deux conditions :

- il faut être victime d'une attaque injuste
- la défense doit être proportionnelle à l'attaque

Arrêt octobre 2022 : deux époux qui se disputent, se battent, et déposent plainte l'un contre l'autre pour coups et blessures. La cour d'appel condamne le mari à 3 mois d'emprisonnement avec sursis + intérêts civils, tout en constatant qu'il a riposté à une agression dans le cadre d'une légitime défense. Pourvoi en cassation : question de savoir si la riposte du mari dans contexte de légitime défense peut également être constitutif d'une faute civile engageant sa resp ? La cour casse la décision de la cour d'appel au visa de **l'article 122-5 du CP**, au motif qu'il résulte de ce texte que la légitime défense exclue toute faute. = les juges ont retenu dans le même arrêt que l'action du prévenu relevait de la légitime défense, tout en relevant à son égard une faute de nature à réduire son droit à réparation.

Section 3 : L'état de nécessité

Hypothèse dans laquelle un dommage est causé mais il est le seul moyen d'éviter un dommage plus important. (casser une porte pour arrêter incendie)

Section 4 : Le consentement de la victime

En droit pénal, le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif de l'infraction; inversement, en droit civil le consentement l'est. L'obligation de réparer disparaît lorsque la victime a consenti à son propre dommage. « On ne fait pas de tort à celui qui consent ».

Difficulté avec les dommages corporels : l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne n'est justifiée que si le consentement s'ajoute d'un intérêt particulier (opération chirurgicale).

Par ex, euthanasier quelqu'un même avec le consentement de la personne risque quand même d'engager sa responsabilité. Idem pour les pratiques sado-masochistes.

=> il ne faut pas confondre le consentement de la victime au dommage et la théorie de l'acceptation des risques, qui ne s'applique que dans le sport.

Partie 3 : Le fait générateur

I - Le fait personnel

Chapitre 1 : Le fait fautif

Section 1 : La notion de faute

L'article 1240 du Code Civil dispose que toute fait quelconque de l'homme qui cause dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. = n'envisage aucune faute en particulier. Il est très différent des textes d'autres pays qui envisage chaque fois des torts particuliers.

Toute conduite blâmable, répréhensible, oblige son auteur à le réparer dès lors qu'il cause un dommage à la victime. Ne tiens compte ni de la gravité de la faute, ni de la source du devoir violé.

L'inconvénient de cet universalisme est l'imprécision de la notion de faute : on ignore de quel faute il s'agit

Il faut partir de l'idée que la faute vient du latin « falere » qui signifie faillir, la faute évoque l'idée d'une défaillance, un manquement à une règle. La faute est définie juridiquement comme un fait illicite imputable à un agent.

Paragraphe 1 : Fait illicite, élément objectif

La faute impose un fait illicite, contraire au droit.

A - L'illicéité par atteinte au droit

La faute peut se définir comme le manquement à un devoir préexistant. Le fait illicite suppose que l'agent ait agi contrairement aux règles de conduite qu'il aurait dû observer. Soit ces règles sont prévues par la loi etc, ou pas prévues mais on sait qu'elles existent.

1) Les devoirs légaux

Elle peut être prévue par la loi ou le règlement. Lorsque le législateur ou l'autorité publique juge utile de formuler une règle que l'agent doit suivre, il est évident que l'agent qui ne le suit pas engage sa responsabilité. La faute résulte de la transgression de ce devoir.

2) Les devoirs sociaux

Même si le législateur essaie de prévoir tous les comportements dommageables, il ne peut pas tout prévoir. Il y a donc un devoir général de prudence et de diligence qui consiste à ne pas causer de dommages à autrui. C'est une norme générale de comportement, ou une norme de civilité. Chaque fois que le comportement de la personne ne correspond pas à la prudence, civilité, qu'on attend d'elle, elle est susceptible d'engager sa responsabilité. On le retrouve à l'article 1240 et 1241 du CC. -> engage la responsabilité personnelle (1240) ou une simple faute d'imprudence (1241).

Ainsi, la faute génératrice de responsabilité, c'est également la violation d'un devoir de prudence, de négligence.

Cela évoque la référence à un homme type, un homme prudent, etc, (le bon père de famille), c'est-à-dire l'homme raisonnable.

=> S'apprécie de façon abstraite, selon le comportement qu'il aurait dû avoir dans une situation similaire.

Arrêt 1965 ; le fait pour un joueur de football d'avoir envoyé de la tête au visage de l'autre est considéré comme fautif.

Dans le domaine des infractions involontaires de lésion (homicide ou blessures), la loi pénale, sans déroger au principe de légalité, incrimine en termes généraux toute sorte de fautes non intentionnelles. Pour qualifier les attitudes répréhensibles le législateur utilise des termes qui semblent correspondre à la notion de fautes civiles car exprimée de façon générale, vague. **Arrêt décembre 1912**. Attention l'unité des fautes civiles et pénales ne vaut que pour les fautes d'imprudence entraînant que des dommages —

Ce principe d'unité a fait l'objet de critiques : conséquences néfastes sur le procès pénal (le juge est tenu de respecter le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, a conduit à relever des poussières de fautes pour pouvoir réparer le dommage au civil).

Conduit à la séparation avec la **loi du 10 juillet 2000** => met fin à l'unité des fautes civiles et pénales.

Arrêt 2001 : la cour retient que la déclaration par le juge répressif par l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute.

3) Exigence d'une coïncidence entre intérêt lésé et règle protégée

Théorie de la relativité aquilienne : exigence d'une correspondance entre intérêt lésé et intérêt protégé par la règle de droit. En droit français, la théorie de la relativité aquilienne est rejetée en droit français. En revanche, l'inexécution d'un contrat par un contractant qui cause un dommage à un tiers : ce tiers au contrat peut-il s'appuyer sur le contrat pour demander réparation ?

Arrêt Boot'shop 2006 : la cour de cassation affirme pour la première fois que toute inexécution contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard d'un tiers.

Dans cet arrêt, la cour de cassation consacre l'identité entre la faute contractuelle et la faute délictuelle.

=> Le tiers peut invoquer sur le fondement de la resp délictuelle un manquement contractuel. La victime n'a pas d'autres preuves à rapporter que la preuve du manquement contractuel

Cet arrêt est confirmé par **l'arrêt Bois Rouge de 2020** : rappelle que le manquement d'un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers.

Arrêt PIP 2023 : là encore, la question se pose de savoir si la société chargée de l'audit des prothèses a manqué à ses devoirs contractuels qui a causé un dommage à celle chargée de la certification des prothèses.

Cette JP est assez critiquée et on peut lui reprocher une abolition fictive entre la faute contractuelle et délictuelle. En plus, le débiteur va se retrouver avec une multitude de créanciers.

=> Evolution jurisprudentielle : **3 juillet 2024** : la cour de cassation juge qu'afin de ne pas déjouer les prévisions du débiteur, et de ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse, le tiers va se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité.

B - L'illicéité par l'atteinte à un droit subjectif

Les droits subj se sont multipliés, sont garantis par la loi, dès lors qu'il y a atteinte à un droit subj il n'est pas nécessaire de passer par la démonstration d'une faute de l'auteur de l'atteinte. Lorsqu'il y a atteinte au droit à l'image, vie privée, propriété privée, etc est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute.

Paragraphe 2 : Un fait imputable, élément subjectif

Lorsque le fait est illicite car viole une règle de droit, un droit, règle de comportement, il faut encore résoudre la question de savoir à qui imputer ce fait illicite.

A - Faute intentionnelle ou non intentionnelle (avec ou sans intention)

Par principe, la faute peut être intentionnelle ou non : Distinction entre **l'article 1240 et 1241 du CC**. Finalement, chacun est responsable de sa faute, peu importe que cette faute soit intentionnelle ou non.

La faute intentionnelle implique la volonté de commettre le dommage. Par ex : l'abus du droit de propriété, **arrêt Clément Baillar 1915** : voisin qui veut nuire à son voisin qui a des montgolfières en installant des piques de fers. La cour reconnaît pour la première fois que l'abus de droit constitue une faute commise avec intention de nuire.

B - Fautes avec ou sans imputabilité

L'imputabilité d'une faute à son auteur l'aptitude de cet auteur à se rendre compte de ces actes dommageables. Pose alors problème pour deux catégories de personnes qui sont privées de discernement :

Question de savoir si l'enfant en bas-âge ou le dement peut se voir imputer un fait illicite.

L'imputation suppose que l'agent soit doué de discernement.

En droit pénal, les personnes privées de discernement ne peuvent pas voir leur resp engagée.

L'idée a été emmise que même si l'auteur de la faute est privé de discernement (enfant ou dement) il demeure resp afin d'offrir reparation a la victime.

- pour les déments : loi du 3 janvier 1968 ajoute art 414-3 du CC.

- pour les enfants : arrêt Derguini et LeMaire

=> Les enfants et les déments se voient imputer leur faute, même s'ils n'ont pas de discernement

C - La faute collective

Hypothèse ou il y a deux fautes, sans que l'expertise parviennet a identifier qui est l'auteur de la faute : arrêt Distilbene 2009. La cour engage la responsabilité des 2 laboratoires, suaf si l'un ou l'autre arrive a prouver que le dommage n'est pas sa faute.

Cette théorie a des limites ; arrêt compresse oubliée 2016, responsabilité individuelle des médecins.

CM8 : 10/03

Section 2 : Classification des fautes

Les fautes peuvent être classées selon leur gravité, selon leur mode de réalisation, selon l'exercice d'un droit.

Paragraphe 1 : Classification en fonction du critère de gravité

La gravité de la faute est importante en matière contractuelle parce que le comportement du contractant qui commet une faute dolosive est pris en considération et permet d'écarter une clause limitative de resp lorsqu'ele est inscrite dans le contrat. La faute dolosive du contractant va écarter la clause limitative de resp.

En revanche, en matière délictuelle la gravité de la faute a moins d'importance car même une poussière de faute peut engager la resp de l'auteur.

Neanmoins, la gravité de la faute a une importance au stade de la contribution a la dette. Question de savoir si lorsqu'il y a plusieurs auteur si l'un d'eux est fautif, les 2 etc.

Si les 2 auteurs sont fautifs au stade de la contribution a la dette, la dette de réparation se fera proportionnellement a leur faute respective. Si les 2 auteurs sont non fautifs, la dette de réparation se fera par égalité. Si un seul des auteurs est fautif c'est lui qui supportera la dette de réparation.

Il existe néanmoins des fautes + ou - grave :

- faute intentionnelle : commise avec l'intention de nuire
- faute inexcusable : l'auteur a conscience d'une probabilité de dommage, il sait qu'il va faire mal a autrui.
- faute volontaire : le responsable a conscience d'enfreindre une règle de droit
- faute lourde : faute qui correspond a une négligence d'une extreme gravité
- faute légère : faute qui correspond a une négligence, un manquement au devoir de vigilance, voir une maladresse.

Paragraphe 2 : Classification en fonction du mode de réparation

Faute de commission ou d'ommission ?

Dans la JP classique seule les fautes de commissions pouvaient engager la responsabilité de leur auteur. Cette JP a été abondonnée : [Arrêt Branli 1951](#) : pour la première fois la Cour de cass admet la faute par omission. Dans cet arrêt un historien rédige un almanac sur la télégraphie sans fil mais oublie de mentionner le nom de l'inventeur du télégraphe. (ils l'ont oublié car en fait il y avait un différent politique).

Paragraphe 3 : Classification en fonction du critère de l'exercice d'un droit

La question se pose de savoir si une personne, lorsqu'elle exerce un droit, peut engager sa responsabilité. [Arrêt Clement Baillard 1915](#) : entreprise spécialisée dans les dirigeables, le voisin a installé des piques pour nuire aux montgolfières de la société. Il ne fait qu'exercer son droit de propriété, mais là il est exercé dans l'intention de nuire au voisin. C'est la première fois que la cour reconnaît que la responsabilité d'une personne peut être engagée lorsqu'elle abuse de son droit.

Chapitre 2 : Le fait personnel non fautif

Ce fait personnel non fautif appelle la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. C'est une création jurisprudentielle. Ici, le droit n'est pas exercé abusivement mais excessivement. Ce n'est pas une resp pour faute mais une responsabilité objective qui repose sur le trouble anormal.

Cette théorie a été consacrée par la [loi du 15 avril 2024](#) à l'[article 1253 du Code Civil](#). Désormais, les troubles anormaux du voisinage est entrée dans le CC qui dispose que « *Le proprio, locataire, occupant, etc qui est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage est responsable de plein droit du dommage qu'il en résulte* ».

Section 1 : Le trouble

Le trouble s'apparente à une nuisance, une gêne que le voisin n'a pas à supporter malgré la promiscuité du voisinage. Par exemple, le croassement du crabeau constitue un trouble, ainsi que le bruit des talons de la voisine du dessus. Le juge qui va apprécier le trouble doit se placer du point de vue de la victime, qu'est-ce qu'elle peut supporter et qu'est-ce qu'il n'est pas normal de supporter.

La JP a considéré que le trouble est également dans le risque de trouble. Ex : [Arrêt 2004](#) risque d'être percuté par une balle de golf ou [arrêt 2005](#) risque d'incendie.

Ce trouble peut constituer finalement dans n'importe quelle nuisance ou gêne.

Section 2 : Le trouble anormal

La responsabilité pour trouble anormal du voisinage n'est pas fondée sur la faute mais est fondée sur l'anormalité : ce qui excède la mesure normale des inconvénients du voisinage. Chaque fois que la victime d'un trouble réussit à démontrer que le trouble est pas normal elle réussira à engager la resp de l'auteur du trouble. Par exemple le coq qui nous réveille à 5h du matin à la campagne c'est normal, mais pas le coq qui nous réveille dans le centre ville d'Aix.

II - La resp du fait des choses

L'article 1242 du CC évoque qu'on est resp des choses dont on a la garde mais aussi des personnes dont on a la garde.

Chapitre 1 : Le fait des choses général

L'ancien art 1384 al 1 (1242 auj) dispose que « *on est resp non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et le fait des choses dont on a la garde* ». L'alinéa premier évoque la resp du fait des choses mais qu'à titre introductif.

A l'époque lorsqu'on voulait engager la resp du fait des choses, il n'existait que le fait de l'animal et le fait d'un bâtiment en ruine. L'idée de la cour de cassation a été de se baser sur ce premier alinéa pour envisager le fait général de la resp du fait des choses.

Cette consécration date de **l'arrêt Teffene 1996** : un homme décède après l'explosion d'une machine à vapeur. La cour d'appel relève qu'il n'a commis aucune faute concernant l'explosion de la machine car du à un défaut de la machine. La cour se fonde sur le régime spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine en effectuant une interprétation très large de ce régime prévu à **l'art 1386 du CC**.

La cour de cassation rejette le pourvoi et fonde sa décision non pas sur l'article 1386 (bâtiment en ruine) mais sur l'alinéa 1er de 1384. La cour va pour la première poser le principe général de la resp du fait des choses en général. La nouvelle numérotation issue de la réforme de 2016 consacre à sa façon la resp du fait des choses en général.

Section 1 : Le champ d'application du principe général de resp du fait des choses

Il est question d'un principe général de resp du fait des choses car concerne tte chose, tout fait générateur et tout dommage

Paragraphe 1 : Toute chose

Toute chose corporelle non soumise à un régime spécial entre dans le champ d'application de la resp du fait des choses. En revanche, dès lors qu'il existe un régime spécial la resp du fait des choses ne s'applique pas (animaux, bâtiments en ruine, véhicule, produit défectueux etc). En revanche, la resp du fait des choses couvre toute chose corporelle, meuble ou immeuble, mobile ou immobile, animé ou pas, dangereuse ou pas, actionné par la main de l'homme ou pas.

La doctrine a essayé d'envisager des critères :

- la resp du fait des choses s'appliquait aux **choses viciées** : **Arrêt Gaz de Bordeaux 1920**
- actionné par la **main de l'homme** : **Arrêt JeanBeurre 1930** la cour de cassation a refusé ce critère
- **chose dangereuse** : **l'arrêt Jeanbeurre de 1930** a aussi rejeté ce critère.
- **chose inerte** : n'est pas spécifiquement retenue : **arrêt Piolet 1941**

C'est une resp qui s'applique à tte chose et déclenchée par tout fait générateur

Paragraphe 2 : Tout fait générateur

N'importe quel fait générateur autre qu'un incendie car soumis à un régime particulier prévu dans le CC. Avant la consécration du principe G du fait des choses, la resp du propriétaire d'une chose dans laquelle avait pris naissance un incendie était engagée sur le fondement de sa faute. -> Les voisins victimes d'un incendie pouvaient agir en resp contre le gardien de la chose ou être né l'incendie. Mais : Un incendie s'est déclenché dans une gare de Bordeaux alimenté par des trucs entreposés. La société gardienne des trucs est déclarée responsable et doit dédommager tout le quartier.

Intervient alors une **loi du 7 novembre 1922** qui insère un nouvel alinéa à **l'article 1384**. **Cet alinéa 2** dispose « *celui qui détient a titre quelconque tout ou partie de l'immeuble /meuble dans lequel un incendie a pris naissance ne sera resp vis a vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit etre attribué a sa faute ou a la faute des personnes dont il doit répondre* ».

Cet alinéa a souvent été critiqué. Il y a également eu une QPC sur cet alinéa qui s'interrogeait sur la conformité de ces dispositions a la Constitution vis a vis du droit de propriété, égalité, etc.

La cour de cassation, dans **l'arrêt Ass plen de 2010** a refusé de transmettre au CoCo cette QPC sur la conformité de ces dispositions.

Lorsqu'il s'agit d'un incendie, la victime devra rapporter la preuve de la faute du gardien de la chose a l'origine de l'incendie.

Paragraphe 3 : Toute victime

Les bénéficiaires du principe G de resp du fait des choses sont toutes les victimes qui ont subi un dommage. Cela englobe les victimes non contractantes.

Par ex : le client d'un resto mange une huitre avariée, il va engager la resp contractuelle du restaurateur. En revanche, le passant qui passe dans la rue et glisse sur une coquille provenant du resto : resp

Cela peut aussi être toute victime par rapport à la nature du dommage. Certains ont estimé que le régime de resp du fait des choses ne pouvait s'appliquer que pour les dommages corporels, au prétexte que l'usage de la chose a causé un dommage corporel. Cette restriction n'a jamais trouvé d'éco en JP ou ailleurs. Il peut s'agir de n'importe quelle victime ou dommage.

En revanche, il peut s'agir de tte victime sauf la personne sportive (acceptation des risques).

Arrêt entraînement sur circuit fermé 2010 : la cour opère un revirement de JP en décidant que la victime d'un dommage causé par une faute peut engager la resp du gardien de la chose sur le fondement de 1384.

Après cette JP le législateur intervient avec **l'art L321-3-1 du code du sport** : les pratiquants ne peuvent etre tenu resp des dommages matériels par le fait des choses sous leur garde.

Cette exclusion est soumise a 4 conditions

- dommage pdt manifestement sportive ou entraînement
- la manifestation se déroule sur un lieu réservé
- dommage causé par un pratiquant à un autre pratiquant
- dommage matériel

En revanche, le dommage corporel génère encore et tjr de la resp du gardien de la chose.

Section 2 : Condition et régime de responsabilité du fait des choses

Paragraphe 1 : Les conditions

A - Le fait générateur de responsabilité

Ce fait générateur ets le rôle actif de la chose. La chose, objet de la reps du fait des choses doit jouer un role actif dans la réalisation du dommage. La JP distingue 2 hypothèses :

- la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime : le role actif de la chose est alors présumé
- la chose est inerte / en mouvement mais n'est pas entrée avec la victime : il n'existe plus de présomption du rôle actif des choses, la victime doit rapporter la preuve de l'anormalité de la chose ou du vice de la chose.

1) Role actif des choses en mouvement et entrée en contact avec le siège du dommage : fait causal

La JP réserve aux choses en mouvement et entré en contact avec le siège du dommage un fait causal : présomption de causalité. La présomption du role actif concerne les choses en mouvement dès lors que cette chose est entrée en contact avec le siège du dommage.

Grace a cette présomption la victime n'a pas besoin de rapporter la preuve du lien causal, il est présumé.

La cour de cassation pose une présomption irréfragable du role actif de la chose en mouvement qui sont entrée en mouvement avec le siège du dommage.

2) Le role actif des choses en mouvement non entré en contact avec le siège du dommage et les choses inertes : fait anormal

On vise deux catégories de choses : animés pas entrée en contact et les choses inertes. Pour ces 2 catégories de choses la JP exige un fait anormal. La victime ne peut pas se reposer sur une présomption, elle doit rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant que la chose a un comportement anormal ou un vice interne.

Arrêt demenageur 2021 : demenageur qui est victime d'un accident alors qu'il effectue un deménagement dans un immeuble, il chute du 2e etage a la suite de la rupture du garde corps. La cour de cassation retiens la resp du fait des choses car la chose inerte qui est l'instrument du dommage. Mais la question se pose de savoir s'il est possible de retenir une faute d'imprudence de la victime qui aurait du mieux s'y prendre. La cour de cassation remarque que la pratique utilisé par le déménageur répond a une pratique courante et donc il n'y a rien de fautif.

Arrêt sol verglacé 2023 : une personne glisse sur un sol verglacé recouvert de neige dans l'enceinte d'une société. La victime tente d'engager la reps de la société qui est gardienne de la chose. La cour d'appel retiens que le chemin recouvert de verglas caché par la neige est très glissant et a joué un rôle causal dans la chute de la victime. La cour relève que la société est gardienne du sol a l'intérieur de sa propriété. La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a bien caractérisé l'anormalité du sol verglacé recouvert de neige.

Question de savoir comment la victime doit caractériser cette anormalité ? Comment démontrer le vice / position anormale de la chose ? Il appartient a la victime de rapporter la preuve de l'anormalité de la chose.

Arrêt enfant et toiture 2022 : un enfant marche sur le toit d'un entrepôt en fibre de verre et se blesse en tombant. La CPAM assigne le propriétaire du batiment pour obtenir remboursement. La cour d'appel relève que selon l'expertise réalisée l'entrepôt était dans un état moyen, toiture déjà fissurée, donc défaut d'entretien.

Le proprio du batiment se pourvoi en cassation en invoquant l'alinéa premier de l'article 1242 : l'état d'entretien de la chose inerte ne peut pas a lui seul justifier la resp du gardien de la chose, lorsque même a l'état neuf cette plaque n'aurait pas été en mesure de supporter le poids d'un enfant.

La cour de cassation casse la décision de la cour d'appel pour défaut de base légale au visa de l'article 1242 al 1 en se fondant exclusivement sur le défaut d'entretien des plaques.

B - L'imputation de responsabilité au gardien de la chose

On va imputer la responsabilité du fait des choses au gardien de la chose. C'est celui qui a un pouvoir sur la chose qui se caractérise par 3 éléments : un pouvoir effectif, un pouvoir indépendant et un pouvoir unique.

1) Le pouvoir effectif

La garde de la chose suppose un pouvoir effectif sur la chose : le gardien est celui qui le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de la chose : [Arrêt Franck 1941](#).

On peut imaginer que le proprio de la chose est celui qui a le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de la chose.

Toutefois, cette présomption peut être renversée : le proprio peut avoir transféré à un autre la garde de la chose.

Ce transfert peut être un transfert volontaire (prêt, dépôt, location, etc) ou involontaire (vol). Le voleur de la chose devient alors le gardien de la chose et il en sera responsable.

2) Le pouvoir indépendant

La garde suppose un pouvoir indépendant exercé sur la chose : le gardien de la chose doit exercer son pouvoir indépendant sur la chose. La fonction de gardien est incompatible avec celle de préposé. Le préposé à qui le commettant a confié une chose n'acquiert pas la garde de la chose qui demeure à la charge du commettant. Le gardien ne confie pas le pouvoir effectif de la chose. Le pouvoir effectif est indépendant.

-> La question se pose de savoir si l'enfant en bas-âge ou l'aliéné peuvent être gardien de la chose qu'ils utilisent ?

[L'arrêt Galibé 1984](#) : admet que l'enfant peut être le gardien d'une chose. Enfant de 3 ans qui éborgne son camarade avec un bâton. La cour admet bien que l'enfant est le gardien de la chose.

3) Le pouvoir unique

Par principe la garde est un pouvoir unique sur la chose : une seule personne peut avoir la garde de la chose.

Néanmoins :

- Transfert de garde : il est possible que le gardien transfère la garde de la chose et va donc transférer le pouvoir d'usage de contrôle et de direction

- Garde alternative : plusieurs gardien possible. La garde est néanmoins alternative et pas cumulative. On va chercher à identifier qui a le pouvoir d'usage de contrôle et de direction au moment du dommage. [Arrêt 1995](#) : voilier en régate avec un équipage. La cour de cassation rappelle que la garde cumulative d'équipage ne peut pas être retenue et il faut identifier celui qui a la garde de la chose au moment du dommage. [Arrêt avion bi-places 2002](#) : l'avion dispose d'une double commande, la cour écarte la responsabilité des copilotes pour retenir la resp de celui qui avait les commandes au moment de l'accident. [Arrêt de la torche 2006](#) : deux enfants qui s'amusaient à enflammer des torches dans une grange, la grange prend feu, il faut rechercher qui est le gardien de la torche qui a mis le feu qui est resp.

⚠ Attention : en **matière sportive**, la cour de cassation admet exceptionnellement l'idée de co-gardien : [arrêt match de tennis 1968](#), les deux joueurs sont considérés comme gardien de la balle. (idem en match de foot).

=> Lorsque plusieurs personnes sont simultanément considérées comme gardienne de la chose, cela résonne en terme d'indemnisation : il faut distinguer selon que la victime est co-gardienne ou pas. Si la victime n'est pas co-gardienne elle peut engager la resp in solidum des co-gardiens : [Arrêt gerbe de plomb 1966](#). En revanche, lorsque la victime est cogardienne de la chose, elle ne peut pas obtenir réparation de son préjudice à l'encontre des autres.

MAIS : [arrêt raquette de squash 2025](#) : question se pose de savoir si un joueur blessé par une balle de squash peut engager la responsabilité de l'autre joueur. - [L'article L321-3-1 du code du sport](#) ne s'applique pas dans cette hypothèse car s'agit d'un dommage corporel (pas de théorie de l'acceptation des risques). - la garde de la balle est collective ou la garde de la raquette est individuelle ? La cour d'appel retient que la garde de la balle est collective donc refuse à la

victime sa demande en réparation. La cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au motif que les juges du fond avaient constaté que la trajectoire de la balle renvoyée par l'adversaire ne permettait pas la poursuite de l'échange. Au moment du dommage, l'autre joueur exerçait seul le pouvoir de garde et de contrôle de la balle. La cour rappelle les 3 critères.

Ici, la cour choisit que c'est le fait de la chose de la raquette et pas de la balle. Cette décision est étonnante car on sait bien que le dommage est survenu à cause de la balle... toutefois la cour retiens que c'est la raquette qui est à l'origine du dommage car a un rôle actif présumé (c'est elle qui a donné le mouvement à la balle).

=> Cet arrêt rejette la garde collective de la balle pour retenir la garde indiv de la raquette. Y compris en matière sportive il y a un mouvement de déclin de la garde collective.

- Dissociation entre garde du comportement et garde de structure : **arrêt oxygène liquide 1960** opère cette distinction entre la garde du comportement et la garde de la structure.

- si le dommage provient de la structure de la chose : la responsabilité du gardien de la structure sera engagée
- provient du comportement de la chose : la resp de l'utilisateur de la chose sera engagée

Paragraphe 2 : Le régime juridique

Une fois que les conditions de la resp sont réunies la question se pose de savoir quel est le régime juridique de la resp du fait des choses : régime pour faute ou régime de présomption de faute du gardien, ou encore présomption de responsabilité ?

La cour de cassation, dans **l'arrêt Jand'heur 1930** : présomption de responsabilité à l'encontre du gardien de la chose qui ne peut être détruite qu'en raison d'une cause étrangère. Il doit rapporter la preuve d'un événement de force majeure, soit le fait d'un tiers soit la faute de la victime.

Chapitre 2 : Le fait des choses spéciales

Le code civil, dans l'alinéa 1er de **l'article 1384 (1242)** envisage le fait des animaux dont on a la garde, et le fait des immeubles en ruines dont on a la garde.

L'ancien **art 1385 (Art 1243)** dispose « *le proprio d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est resp du dommage causé par l'animal soit que l'animal fut sous sa garde soit qu'il fut égaré ou échappé.* » cette resp du fait de l'animal suppose un animal, un fait de l'animal et un gardien.

L'article 1243 du CC exige d'abord un fait de l'animal, cad qu'il soit intervenu dans le dommage. Il peut s'agir de n'importe quel animal comme un chien, **arrêt 1961** un essaim d'abeilles, **arrêt 1943**, etc.

Finalement, peu importe que le fait de l'animal entraîne un dommage corporel ou matériel.

La victime doit rapporter la preuve du fait de l'animal : cela implique une double démonstration :

- doit rapporter la preuve de l'intervention matérielle de l'animal dans le dommage : cette preuve incombe à la victime
- doit rapporter la preuve du fait causal de l'animal : cette preuve du rôle causal correspond à une distinction selon que l'animal est en mouvement ou non.
 - si l'animal est en mouvement + est entré en contact avec la victime : la victime bénéficie d'une présomption de causalité, elle a plus rien à démontrer.
 - si l'animal est pas en mouvement ou pas entré en contact : la victime doit rapporter la preuve que le fait de l'animal a été l'instrument du dommage. (comportement anormal, position anormal ou état anormal).

=> Dès lors que les conditions de resp sont réunies, il reste alors à engager la resp du gardien de l'animal. C'est un régime de présomption de resp sur la tête du gardien de l'animal (il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une

majeure, le fait d'un tiers ou le fait de la victime).

Il existe également la responsabilité du fait des bâtiments en ruines. Ce cas de responsabilité est prévu par l'article 1386 (1244) du CC : « *le proprio d'un bâtiment est resp du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par suite d'un vice de construction* ».

Il faut qu'il s'agisse d'un immeuble en ruine, identifier le proprio, gardien de cet immeuble, et faudra identifier si le fait de l'immeuble résulte de la ruine de l'immeuble (défaut d'entretien ou de construction).

La victime doit rapporter la preuve que la ruine du bâtiment a pour cause soit un vice de construction, soit un défaut d'entretien. Si la victime ne parvient pas à rapporter la preuve que la chute, effondrement, ruine qui lui cause un dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien, la resp du gardien de l'immeuble pourra pas être retenu.

C'est un régime particulier car la resp du gardien de l'immeuble ne peut être engagée qu'en cas de ruine résultant soit d'un défaut d'entretien soit d'un vice de construction. La JP rappelle que la charge de la preuve de la ruine doit être la conséquence d'un vice de construction ou d'entretien.

Une fois que les conditions de la resp sont réunies, le régime du fait de la responsabilité des bâtiments en ruine est un régime de plein droit.

Arrêt 15 sept 2022 : même si l'immeuble est squatté le gardien peut engager sa resp du fait de la ruine du bâtiment.

Il existe d'autres régimes spéciaux : accidents de la circulation ou fait des produits défectueux

Section 1 : Le fait des VTM (accidents de la circulation)

Pdt longtemps, les accidents de la circulation n'étaient pas pris en compte dans le code civil.

Deux problèmes : la victime avait des difficultés à être totalement indemnisée, car bien souvent la victime avait pu participer au dommage et donc resp partielle de l'auteur.

Comme il s'agissait d'un contentieux classique de resp du fait des choses il y avait des délais très importants etc.

=> Raison pour laquelle il a fallu repenser le régime de resp du fait des accidents de la circulation : loi Badinter du 5 juillet 1985. Il est vrai que cette loi améliore considérablement le sort des victimes de la circulation.

-> Il n'est pas demandé à la victime d'établir un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. La loi utilise une nouvelle notion = l'implication.

-> La faute de la victime est en général inefficace pour permettre l'exonération de l'auteur du dommage (sauf exceptions).

La loi Badinter repose sur un système d'assurance du gardien du véhicule qui a l'obligation de s'assurer. C'est l'assureur qui va venir indemniser la victime = accélère le processus d'indemnisation

Paragraphe 1 : Le champ d'application de la Loi Badinter

Cette loi est applicable à tous les véhicules terrestres à moteurs impliqués dans un accident de la circulation.

A - Indifférence de l'existence ou de l'absence d'un contrat

Ce régime des accidents de la circulation oublie la distinction traditionnelle entre la resp contractuelle et la resp délictuelle pour appliquer uniquement le régime des accidents de la circulations. Peut importe que la victime soit transportée en vertu ou non d'un contrat.

B - Exclusion des trains et des tramway circulant sur des voies qui leur sont propres

La **loi Badinter du 5 juillet 1985** suppose un accident impliquant un VTM avec un champ d'application extrêmement large. Question de savoir si cette loi peut aussi s'appliquer lorsque l'accident implique un train / tramways.

Il faut faire la différence selon que le train impliqué dans l'accident circule sur des voies qui lui sont propres ou non.

-> Voie qui leur sont propre : la loi Badinter n'est pas applicable.

-> emprunte alternativement des voies : la loi du 5 juillet devient alors applicable chaque fois que la voie est partagée avec des VTM.

Dès lors que le tramway partage sa voie de circulation avec des VTM, la loi Badinter s'applique.

En revanche le train qui peut passer par un passage a niveau demeure soumis a une voie qui lui ai propre. Les victimes de l'accident ne pourront pas invoquer la loi Badinter.

C - Accidents de la circulation impliquant un VTM

Il y a 3 points essentiels au déclenchement du champ d'application :

- présence d'un VTM
- le VTM est impliqué
- accident de la circulation

Le champ d'application de la Loi Badinter est large et facile : si les conditions d'application de la loi sont réunis, aucun autre fondement ne peut être invoqué. La JP affirme que la loi du 5 juillet 1985 est d'application exclusive. **Arrêt 4 juillet 1987**, la cour de cassation rappelle que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation impliquant un VTM ne peut être fondé que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 85.

De même **arrêt 5 juillet 2018** rappelle que lorsque le dommage est causé par un VTM au cour d'un accident de la circulation, il appartient au juge de faire application au besoin d'office des dispositions de la loi Badinter.

1) VTM

La loi du 5 juillet ne donne pas de définition du VTM mais on peut s'inspirer des définitions données par d'autres textes, notamment **art L211-1 du code des assurances** qui précise ce que sont les VTM : tout véhicule automoteur destiné a circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée.

Sont donc exclu : les vélos, skate, trottinettes non électriques, ski. En revanche, un vélo électrique n'est pas un VTM car ne fonctionne pas sans mouvement de pédalier, a l'inverse de trottinettes par ex.

On peut se poser la question de savoir : vélo et camion qui sont impliqué dans un accident : **arrêt 30 nov 2023**. Un accident se produit entre 2 vélos et le cycliste a terre est percuté par un camion. Question de savoir si la victime peut agir contre le cycliste avant l'accident sur le fodnement de la resp de droit commun + le conducteur du camion

sur le dondement de la loi badinter.

La cour de cassatio rappelle que si les dispositions de la loi du 5 juillet 85 sont d'ordre public elle exclut pas l'utilisation d'autres régime de responsabilité a l'encontre de conducteur de véhicules non VTM.

Aussi, il est question de VTM mais que se passe-t-il lorsque le moteur ne fonctionne pas lors de l'accident ? Le véhicule est a l'arrêt ou en panne au moment de l'accident. **Arrêt 25 mai 1994** : peu importe que le véhicule ne soit pas en marche, il peut néanmoins être impliqué dans l'accident.

De même, la notion de VTM est très large, mais alors est-ce que le fauteuil roulant électrique peut être qualifiée de VTM ? **Arrêt 6 mai 2021** : la cour de cassation ne qualifie pas le fauteuil de VTM en expliquant que c'est un dispositif médical.

2) Accident de la circulation

- **Accident** : dans le langage courant le terme accident vient du latin « accélérer » qui signifie survenir, cela fait référence a un événement inattendu. La cour de cassation affirme que la loi Badinter est applicable aux accidents de la circulation a l'exclusion des infractions volontaires.

Arrêt 30 nov 1994 : véhicule volontairement incendié, le feu s'est propagé a un autre véhicule, de telle sorte que le dommage ne résulte pas d'un accident mais de l'incendie volontaire.

En revanche, l'acte volontaire mais sans intention de causer le dommage est pris en considération : une personne se blesse en essayant de rattraper un scooter tombé a terre = fait volontaire mais sans intention de causer le dommage.

- **Circulation** : on peut imaginer 3 rattachement possibles pour caractériser la circulation d'un VTM :

- physique : véhicule en mouvement
- géographique : le véhicule est situé sur une voie de circulation
- fonctionnel : le véhicule est impliqué dans sa fonction de déplacement.

=> La cour de cassation a retenu le **critère fonctionnel** car c'est le plus large possible. Ce critère peut alors être utilisé lorsque le véhicule se déplace, mais également lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En revanche, lorsque l'accident se produit sur un circuit fermé dans le cadre d'une course, la loi Badinter n'est plus applicable : **arrêt 28 février 1996**

3) Implication du VTM dans l'accident

La loi Badinter n'utilise pas le recours au lien de causalité, elle utilise la notion d'implication dans l'accident, qui est une notion beaucoup plus large que le lien de causalité. Il est donc pas nécessaire qu'il ait causé l'accident, il suffit qu'il soit impliqué dans l'accident ou le dommage.

Dès lors qu'un véhicule est intervenu dans la survenance d'un accident, ce VTM est impliqué dans l'accident : **arrêt 2003**.

=> La victime doit seulement démontrer l'implication de quelque manière que ce soit dans l'accident.

=> Lorsque le véhicule n'est pas entré en contact avec le siège du dommage, la victime doit rapporter la preuve de l'implication.

La preuve de l'implication est admise lorsque le véhicule a procédé a une manoeuvre en particulier ou lorsque la manoeuvre est empêchée par le véhicule.

A - La responsabilité de plein droit du conducteur

La loi Badinter fait peser sur le conducteur (le gardien du véhicule) une resp de plein droit. Bien entendu, le dommage dont se plain la victime doit être imputable à l'accident. La victime ne peut demander réparation que du préjudice qui est la conséquence de l'accident. Mais la cour de cassation a une compréhension extensive du lien causal : la cour fait une application de la théorie de l'équivalence des conditions ([arrêt Legendre 2000](#)). La preuve du lien de causalité incombe à la victime mais la cour de cassation pose la encore une règle très favorable : elle présume l'existence d'un lien de causalité en cas d'implication du VTM dans l'accident. La cour de cassation opère un renversement de la charge de la preuve = c'est au conducteur du VTM de démontrer que le dommage n'est pas en lien avec l'accident.

Arrêt 1997 : le conducteur du VTM impliqué dans l'accident arrive pas à établir qu l'accident est sans lien avec le dommage. Dans ce cas la son VTM est considéré comme impliqué dans l'accident.

B - Les cas d'exonération

La loi Badinter est tellement protectrice des victimes que le droit commun de la resp du fait des choses n'est pas applicable. Normalement, la présomption de resp cède devant la force majeure ou la faute de la victime. La loi badinter consacre des règles particulièrement protectrices pour les victimes et diminue les hypothèses d'indemnisation. En effet, les règles traditionnelles d'exonération (force majeure ou faute de la victime) ne sont pas reprises dans la loi de 85. La faute de la victime n'est pas automatiquement une cause d'exonération partielle du resp : la loi distingue pour la faute de la victime selon le type de dommage subi par celle-ci, ou selon que la victime a ou non la qualité de conducteur.

1) Le dommage matériel

La faute de la victime peut, exceptionnellement être prise en considération lorsqu'il s'agit d'un dommage matériel. Le juge du fond décide souverainement si la faute de la victime exonère partiellement ou totalement la responsabilité du conducteur.

2) Le dommage corporel

La loi de 85 propose un régime particulier d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Il faut distinguer si la victime est conductrice ou non.

- Victime conductrice : la victime conductrice subit un dommage corporel elle engage la responsabilité de l'autre conducteur. L'autre conducteur peut tenter de s'exonérer en prouvant la faute de la victime. La faute de la victime conductrice est appréciée souverainement par les juges du fond et en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

- Victime non conductrice : les victimes non conductrices (piétons, passagers, etc) bénéficient d'une présomption de responsabilité et donc le resp va avoir du mal à s'exonérer. Néanmoins la loi Badinter distingue différentes victimes non conductrices en fonction de leur âge :

- **Entre 16 et 70 ans (générales)** : seule leur faute inexcusable peut exonérer le resp (faute volontaire d'une exceptionnelle gravité etc). 3 conditions à la faute inexcusable exonératoire de resp :

- faute intentionnelle commise dans l'intention d'enfreindre une règle
- d'une gravité exceptionnelle
- exposer la victime à un danger dont elle doit avoir conscience

- **Moins de 16 ou + de 70 (super protégées)** : la seule cause d'exonération est la recherche volontaire du dommage, la tentative de suicide ou de mutilation.

Section 2 : Le fait des produits défectueux

Le développement des produits de consommation a fait apparaître un défaut de sécurité des produits. À l'époque la JP a tenté de résorber ce problème en utilisant l'obligation de sécurité mise à la charge du vendeur. L'Union européenne a voulu harmoniser le problème de défectuosité des produits dans une perspective de libre concurrence.

La directive du 25 juillet 1985 a la volonté d'harmoniser les règles de resp applicables aux produits défectueux qui causent un dommage aux utilisateurs. La France a transposé cette directive par la **loi du 18 mai 1998** avec les **articles 1245-1 à 1245-17 du CC**. Immédiatement cela est perçu comme une régression de la JP antérieure.

Les juristes n'ont jamais été convaincu par cette directive et est apparue inadaptée.

Il y a eu une nouvelle réflexion européenne sur cette resp du fait des produits défectueux. Il fallait prendre en considérations de nouveaux produits : le E-commerce. Cela a provoqué une nouvelle directive du **23 octobre 2024**. Cette directive remplace la directive de 1985, et cette nouvelle directive doit être transposée au plus tard en décembre 2026.

Cette nouvelle directive doit adapter le régime de resp du fait des produits défectueux aux nouvelles évolutions technologiques et commerciales. C'est vrai que par rapport à l'ancienne directive, on va voir que le champ d'application est élargi.

Paragraphe 1 : Le champ d'application de la resp du fait des produits défectueux

Cette resp est d'application exclusive lorsque les conditions sont réunies. Le juge a l'obligation d'appliquer d'office cette resp lorsque ces conditions sont réunies : un producteur, un produit et un dommage liée à ce produit.

A - Le producteur

La responsabilité du fait des produits défectueux suppose d'abord un producteur (peut importe que le producteur est liée par contrat avec la victime ou pas). Cette notion de producteur est assez étrange : **l'article 1245-5 du CC** définit ce producteur comme celui qui agit à titre professionnel comme le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou d'une partie composante ». Est également assimilée comme producteur toute personne à titre professionnelle qui se présente comme tel.

Dans **l'affaire Lasso 21 oct 2021** : question se pose de savoir qui est le producteur, celui qui distribue le produit ou celui qui a son nom apposé sur la marque ? La cour de cassation a considéré que c'est celui dont le nom est apposé sur le nom du produit qui est le producteur.

De même **arrêt CJUE 2022** : l'idée est que la personne qui a apposé son nom sur la marque ou son signe distinctif se présente toute façon d'une manière quelconque comme étant le producteur, même si, au départ, elle a pas l'intention d'être considéré comme telle.

La question s'est posée de savoir si les fournisseurs de matériels médicaux pouvaient être considérés comme producteurs. **L'article 1142-1 du code de la santé publique** consacre un principe de resp pour faute en aménageant 2 exceptions :

- infection nosocomiale
- produits de santé

La question s'est posée de l'articulation avec la resp du fait des produits defectueux. La JP propose une distinction selon que l'établissement de santé ou le professionnel est intervenu en qualité d'utilisateur du produit ou de fournisseur du produit. Le fournisseur entre dans le champ d'application de la resp du fait des produits défectueux.

Le simple utilisateur suit un régime diff qui a subi une évolution en JP. Dans un premier temps la JP a développé une resp de plein droits pour les dommages causés par le défaut du matériel utilisé, le défaut du matériel pour l'acte médical d'investigation, ou l'acte de soin. Dès lors qu'il s'agisse du médecin exerçant en libéral, exerçant dans un hopital privé ou public, ils engagent leur resp de plein droit.

Dans un deuxième temps, la JP a distingué selon que le médecin exerce dans une clinique privée ou dans un hôpital, établissement public. Le médecin tenu d'une obligation de moyen engage sa resp pour faute, la victime doit alors rapporter la faute du médecin qui fait usage du produit défectueux. [Arret 2020](#).

En revanche, l'hôpital public demeure responsable même en l'absence de faute : [arrêt 2012](#).

Enfin, la directive 2024 (28.53) étend la notion de producteur. Elle l'étend aux opérateurs économiques, ce qui renvoie au prestataire d'exécution de commande, qui désigne les acteurs du commerce en ligne, qui peuvent être qualifiés d'importateurs de produits commercialisés.

De même cette directive s'applique aux fournisseurs de plateforme en ligne, celle par le quel le consommateur conclut un contrat de vente à distance.

De même, la directive 2024 s'applique au mandataire du fabricant, cela vise particulièrement le représentant européen qui est désigné par -

Aussi, la directive vise également toute personne physique ou morale qui modifie substantiellement le produit en dehors du contrôle du fabricant.

Finalement, la nouvelle directive introduit de nouveaux opérateurs économiques dans la chaîne de production, de fabrication et commercialisation, et l'objectif cette fois est d'offrir à la victime une multitude de responsables afin de lui garantir son droit à réparation.

B - Le produit

Le produit est défini par [l'article 1245-2 du CC](#) qui évoque tout biens meubles, même s'il est incorporé à un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse, pêche, y compris l'électricité.

Pour que le produit relève de la resp du fait des produits défectueux il faut que ce produit ait été mis en circulation.

Le fabricant doit faire le choix de mettre le produit sur le marché. Dans [l'affaire médiateur 2017](#) : la cour de cassation précise que la date de mise en circulation du produit est la date de commercialisation du lot.

Aussi, la question se pose de savoir qui est considéré comme le producteur de l'électricité : [arrêt 2021](#). C'est EDF ou Enedis ? La cour de cassation pose une question préjudicielle à la CJUE pour identifier qui est le producteur. La CJUE considère que le producteur d'électricité est celui qui la transforme pour la rendre consommable par les usagers dont Enedis.

La directive 2024 introduit encore de nouveaux produits dans son champ d'application. La directive introduit également des meubles inter-connectés, des fichiers de fabrication numériques et les logiciels. Les produits qui entrent dans 1245 et suiv peuvent donc être des produits incorporels.

De même, d'autres produits sont également envisagés comme les services connexes, c'est-à-dire les services inter-connectés à un produit. La nouvelle directive dépasse une distinction qui existait dans la précédente entre les produits et les

services. Le fournisseurs de donnée géographiques éronnées, fournisseur de reconnaissance vocale, etc.

En revanche, on sait toujours pas si l'IA peut être considéré comme étant un produit défectueux au sens de l'article 1245-2 CC.

Paragraphe 2 : Les conditions de responsabilité du fait des produits défectueux

L'article 1245-8 du CC prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les 2. Le dommage peut consister en une atteinte à l'intégrité physique de la personne, ou en une atteinte matérielle à un bien. Ce qui est étonnant c'est que la nouvelle directive introduit le dommage psychologique mais sa réparation est subordonnée à une reconnaissance médicale.

De même, elle s'arrête aussi sur la destruction et la corruption de données personnelles (photo, vidéos, etc).

A - Le fait générateur : le défaut

Le fait générateur est la défectuosité du produit, la victime doit en rapporter la preuve.

L'article 1245-3 du CC dispose que le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il doit être tenu compte des circonstances, comme de la présentation du produit, l'usage qu'il peut en être raisonnablement attendu.

1) Présentation du produit

La présentation du produit renvoie à l'apparence du produit, son aspect extérieur, son conditionnement, sa notice d'utilisation, et aux conditions générales de ventes. La notion de défectuosité du produit est étroitement liée au devoir d'information.

2) usage raisonnablement attendu

Le défaut s'apprécie par rapport à l'usage qui est attendu du produit : l'usage ne s'apprécie pas de la même façon selon que le produit est destiné à un jeune enfant ou un adulte.

La directive 2024 utilise de nouvelles règles de preuves qui sont favorables aux victimes :

- action en divulgation : La victime demanderesse a la possibilité de demander au juge la divulgation par le défendeur des éléments de preuve pertinents dont il dispose qui permettront de prouver la défectuosité du produit.

Cette injonction de divulgation est une façon de lutter contre les situations dans lesquelles il existe une asymétrie d'info entre les parties. Cette divulgation pourra être limitée à ce qui est nécessaire et proportionnel.

- présomptions de faits : la preuve du défaut et ou la preuve de la causalité peut être rapportée par une série de présomptions toutes réfragables.

- non divulgation d'un élément de preuve en violation d'une injonction de divulgation
- non conformité du produit aux règles de sécurités européennes ou nationales
- dysfonctionnement manifeste du produit lors d'une utilisation raisonnablement prévisible dans des conditions ordinaires
- survenance en présence d'un produit défectueux d'un dommage d'une nature généralement compatible avec le défaut en question
- le demandeur fait face à des difficultés excessives

B - Imputation au responsable

Le défaut du produit doit être imputable au producteur qui est resp de plein droit des dommages causés par le défaut de son produit.

L'article 1245-10 du CC dresse une longue liste des faits justificatifs qui permettent au producteur de renverser cette présomption de resp et donc d'éviter leur responsabilité.

- Son imputabilité est écartée lorsque le producteur prouve d'abord qu'il n'a pas mis le produit en circulation.
- Lorsque le producteur prouve que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation.
- Lorsque le producteur prouve que le produit était destiné ni à la vente ni à la consommation
- lorsque le défaut du produit est dû à la conformité impérative, légale ou réglementaire.
- lorsque le producteur prouve qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation, le défaut du produit était indécélable.

Exonération connaît 2 limites

- joue pas lorsque le dommage est causé par un élément du corps humain
- il faut prendre en considération le + haut degré de connaissance scientifique telle qu'elles existaient au moment où le produit a été mis en circulation

Pour la première fois la Cour de cassation admet dans son [arrêt de 2021](#), malgré la présence de la bactérie dans le fromage que le producteur peut s'exonérer sur le fondement du risque de développement.

Le producteur pourra s'exonérer dès lors qu'il arrive à démontrer grâce à des investigations qu'à l'époque des faits la contamination du fromage était pas documentée et pas détectable.

C - Le lien de causalité entre le dommage et le produit

La victime est tenue de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux, notamment avec la nouvelle directive 2024, elle pourra utiliser des présomptions de causalité.

1) La preuve du lien de causalité

La victime doit rapporter la preuve que le dommage corporel ou matériel a été causé par le produit : [arrêt Lasso 2020](#) : La cour de cass retient la resp du fabricant d'herbicide aux motifs que le produit est un produit défectueux car sur son étiquetage la réglementation en vigueur est pas respectée + le lien causal entre le produit et le dommage subi par la victime est bien démontré puisque le trouble de la victime attesté par certif médical sont bien imputable à l'inhalation des vapeurs du produit.

2) Rupture de causalité

L'article 1245-12 du CC évoque une rupture de causalité en cas de faute de la victime et en cas de risque de développement. La resp du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque, compte tenu du dommage, des circonstances, le dommage est également causé conjointement par le défaut du produit et la faute de la victime. La faute de la victime est appréciée souverainement mais objectivement. Le fait que la victime ne provoque pas le dommage mais l'aggrave n'est pas totalement exonératoire de responsabilité du producteur : [arrêt 2021](#).

=> la faute de la victime est seulement exonératoire lorsqu'elle contribue au dommage, pas lorsqu'elle l'aggrave.

De même, lorsque le produit a été mis en circulation alors que les connaissances scientifiques techniques ne permettaient pas d'identifier le risque de défaut du produit.

Affaire Médiator : avec le temps, le problème de pathologie cardiaque imputable à la prise de médicament médiateur est apparu. La cour d'appel admet une indemnisation du laboratoire pharmaceutique pour risque de développement et refuse d'indemniser la victime. La cour de cassation transfère au Conseil Constit cette QPC.

Les délais :

Dans cette resp du fait des produits défectueux il existe un délai de 3 ans à compter du dommage + un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.

Arrêt 5 juillet 2023 : patient qui présente des lésions cardiaques après avoir absorbé du médiateur pdt plusieurs années. Le producteur adresse une proposition d'indemnisation aux victimes, qui refusent car trop peu. Les victimes décident d'agir en resp contre le producteur. Celui-ci leur oppose la prescription de leur action : elles agissent + de 3 ans après la découverte du défaut.

la cour casse au motif que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 dès lors qu'elle établit que le dommage résulte d'une faute commise par le producteur qui n'est pas le défaut tel que le maintien du produit en circulation. Si le délai d'action est prescrit car trop court on peut agir sur un autre fondement (responsabilité du fait personnel) à condition de démontrer la faute.

La directive 2024 propose d'étendre le délai de prescription à 25 ans pour les dommages corporels latents. Ex : produit dont les effets se produisent sur une très longue période.

III - Le fait d'autrui

C'est une resp dont le rsp doit répondre du fait dommageable qui est causé par une autre personne que lui.

4 premières resp imaginées :

- parents
- maitres d'apprentissage du fait de leur apprentis
- instituteurs du fait de leur élèves
- commettant

Deux révolutions majeures :

-> Révolution dans le champ d'application. Au départ on retrouvait l'idée que l'alinéa 1er était qu'un alinéa introductif qui introduisait les cas spéciaux de resp du fait d'autrui. Comme dans la reps du fait des choses, la JP dans [l'arrêt Blieck 1991](#) a admis que la resp du fait d'autrui pouvait être engagée en dehors des cas spéciaux énumérés à [l'article 1242](#). Dans cet arrêt la cour de cassation admet pour la première fois la possibilité d'engager la resp d'une association d'accueil d'handicapé parce qu'il avait causé dommage à autrui.

Pour la première fois, la cour de cassation crée un principe général de resp du fait d'autrui parce qu'elle vise un cas général de resp du fait d'autrui.

-> Révolution dans le fondement juridique : on est passée d'une resp directe (l'auteur) à une resp indirecte. A l'époque cette resp du fait d'autrui est fondée sur une faute de surveillance (le parents n'a pas surveillé l'enfant qui a éborgné l'autre enfant par ex) on ne retenait que la faute de surveillance / d'éducation. Mais petit à petit cette faute de surveillance et la resp des parents / commettant / artisans / instit a été engagée du seul fait qu'ils devaient répondre de ces personnes là.

L'objectif étant que la victime puisse être indemnisée du dommage qu'elle a subi par le fait d'autrui.

Chapitre 1 : Le fait d'autrui fondé sur l'organisation du mode de vie d'autrui

Section 1 : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineurs

Cette responsabilité des parents du fait de leurs enfant a beaucoup évolué. [L'article 1242 al 4](#) pose cette resp des parents et dispose : « les parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont de plein droit, solidairement resp du dommage causé par leurs enfant mineurs sauf s'ils sont confiés à un tiers par une décision admin ou judiciaire. » ⚠ L'article a été modifié par le [loi du 23 juin 2025](#) (a supprimé le terme de père et mère ainsi que le critère de cohabitation entre parents et enfants)

Paragraphe 1 : Conditions de la resp des parents du fait de leurs enfants

A - Imputation : lien de rattachement

La reps des parents du fait de leur enfants suppose un lien de filiation. Ce lien de filiation est requis peu importe qu'il s'agisse d'une filiation biologique ou adoptive. En revanche, le père dont la paternité est pas établie / annulée ne peut pas voir sa resp engagée.

Cette resp suppose aussi l'autorité parentale (marié, pacsé, concubin, rien) il faut seulement une autorité parentale. Ils demeurent resp tant qu'il y a pas de décision les privant de cette autorité parentale.

Cette resp suppose aussi que l'enfant soit mineur et pas émancipé au jour du dommage.

=> Il est possible que la victime engage la resp des parents du fait de leur enfant + la resp personnelle de l'enfant.

Enfin, jusqu'à la modification de juin 2025, il y avait un critère de cohabitation entre parents et enfant. L'article précisait que les parents étaient resp du fait de l'enfant dès lors que l'enfant habitait chez eux. Ce critère de cohabitation a commencé à causer problème.

La resp est restée fondée sur un devoir de surveillance des parents, avec une présomption de faute de surveillance. En revanche, à partir du moment où la resp des parents n'a plus été fondée sur une présomption de faute de surveillance mais sur une présomption de reps des parents ([arret Bertrand 1997](#)) le critère de cohabitation est entendu dans un sens juridique, en terme de garde. Les parents ne pouvaient plus s'exonérer mais s'il démontraient ne pas avoir commis de faute de surveillance.

Aussi les parents ont commencé à divorcer de plus en plus. La JP [Samda 1997](#) rappelle que lorsque les parents sont divorcés l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation : celui des parents qui n'a pas la garde habituelle demeure resp du dommage causé par l'enfant.

Et lorsque l'enfant est en résidence alternée ? La question s'est posée de savoir si ce n'était pas injuste qu'en résidence alternée l'enfant qui cause un dommage chez l'un des parents engage la resp des 2 parents.

une [QPC est posée à la cour de cassation : 21 avril 2023](#) : les requérants reprochaient à la cour de cassation une différence de traitement injustifiée entre les parents qui exerçaient conjointement l'autorité parentale, et les victimes qui ne pouvaient exercer de recours contre qu'un seul parent.

La cour de cassation rappelle que la différence de traitement entre les parents est fondée sur une différence de situation. Le critère de cohabitation commence à être de + en + ennuyeux en JP

La cour de cassation a fini par réagir sur ce critère avant la modification de l'article. Un [arrêt d'ass plen du 28 juin 2024](#) renonce pour la première fois à ce critère de cohabitation : enfant de 14 ans reconnu coupable d'avoir incendié 17 fois des parcelles de bois. Le tribunal pour enfant reconnaît la resp solidaire des 2 parents. Mais ces parents sont divorcés et la résidence de l'enfant est fixée chez la mère. Le père interjette appel au motif qu'il n'a pas la garde habituelle de l'enfant. La cour d'appel lui donne raison, selon elle le père ne peut pas engager sa resp solidaire pour le fait de l'enfant. La mère se pourvoit en cassation pour ne pas supporter seule la responsabilité et l'indemnisation. L'ass plen casse la décision et retient que la cohabitation des parents avec un enfant mineur à l'égard duquel ils exercent une autorité parentale conjointe ne cesse que lorsqu'il y a une décision admin / judiciaire.

=> La [loi du 23 juin 2025](#) consacre bien cette JP : désormais les parents sont solidairement resp des dommages causés par leur mineurs, sauf si celui-ci est confié à un tiers par décision admin ou judiciaire.

=> L'enfant en colonie de vacances est toujours à la charge de ses parents

B - Le fait générateur : le fait causal de l'enfant

L'article 1242 al 4 évoque la resp des pères et mères du fait de l'enfant. La question s'est posée de savoir si le fait de l'enfant devait être fautif ou pas. Initialement, la JP a exigé une faute de l'enfant. Puis, avec [l'arrêt Fullenwarth 1984](#) la cour de cassation a renoncé à la faute de l'enfant : la resp des pères et mères est présumée dès lors que l'enfant a commis un acte qui cause un dommage à la victime.

=> La seule chose qui compte est l'acte de l'enfant qui cause un dommage. Il n'est pas exigé que l'acte soit fautif.

La cour de cassation rejette le pourvoi et l'ass plen décide que le simple fait causal de l'enfant engage la resp des parents. Cette solution est critiquée en doctrine. Mais la JP Fullenwarth a été maintenue et même réaffirmée par [l'arrêt Levert 2001](#).

Paragraphe 2 : Le régime de responsabilité

Au départ la resp des parents du fait de leur enfant repose sur une faute de surveillance / éducation. Dans l'arrêt 1968, la resp des parents est engagée en raison d'un dommage causé par l'enfant mineur parce que les parents ont manqué à leur obligation de surveillance.

La cour de cassation considère que cette resp des parents repose sur une présomption de faute qui est simple et peut être renversée dès lors que les parents prouvaient qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de surveillance.

Mais il y a ensuite eu une évolution : question se pose de savoir s'il est pertinent de maintenir un régime de resp de présomption de faute des parents ? C'est dans le contexte de Fullenwarth qu'intervient l'arrêt Bertrand 1997 : la cour d'appel retiens la resp du père en raison du dommage causé par l'enfant mineur, au motif qu'il peut pas s'exonérer de sa resp en prouvant qu'il a pas commis de faute dans la surveillance de l'enfant. Le père de l'enfant se pourvoi en cassation.

La cour de cassation, dans l'arrêt Bertrand rejette le pourvoi au motif que seul la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le défendeur de sa responsabilité. La cour de cassation passe donc sous un régime de présomption de responsabilité.

L'arrêt Bertrand constitue un revirement de JP dans la mesure où le régime de resp était jusque là un régime de présomption simple de faute (les parents peuvent s'exonérer en rapportant la preuve de leur absence de faute) et avec cet arrêt on passe à un régime de présomption de responsabilité des parents.

Cette JP est confirmée par l'arrêt Levert de 2001 qui rappelle que la resp des parents du fait de leur enfant est une resp de plein droit.

+ encore confirmé par arrêt ass plen 2002 : seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents.

La resp des parents est objective :

- la faute de surveillance des parents n'est pas reprise
- la faute de l'enfant est pas reprise

Section 2 : Le régime général prétorien de resp du fait d'autrui

L'article 1242 al 1 dispose qu'on est resp des personnes dont on a la garde + des choses dont on doit répondre. Cet alinéa était seulement introductif.

Avec l'arrêt Jand'heur 1930, la Cour de cassation fonde un principe général de resp du fait des choses.

Avec l'arrêt Blicq 1991 la cour de cassation se fonde sur cet alinéa 1er pour créer un principe général de resp du fait d'autrui.

Paragraphe 1 : Le champ d'application

Selon l'arrêt Blicq, toute personne qui organise, dirige contrôle à titre permanent le mode de vie d'autrui répond des dommages qu'autrui cause. Dans l'arrêt Blicq, un jeune handicapé mental est placé dans une association où il vit avec une certaine liberté. Mais il met le feu à la forêt voisine et le proprio de la forêt agit contre l'association. La cour d'appel retiens la resp du centre d'aide. L'asso se pourvoit en cassation en rappelant que les cas de resp du fait d'autrui envisagés par le Code civil (parents, commettant, instituteurs) ne correspondent pas à sa situation. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cette personne et doit donc répondre à son dommage.

=> Il faut qu'il y ait une autorité juridique pour que la rsp du fait d'autrui applicable. Cad que si l'enfant habite momentanément chez les parents, sans qu'il y ai une décision juridique qui le prévoit, ce sont les parents qui restent responsables.

Paragraphe 2 : Le régime de responsabilité de plein droit

Cette rsp du fait d'autrui est une rsp de plein droit dont le rsp ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure / faute victime / fait d'un tiers.

Le régime de rsp du fait d'autrui est un régime de présomption de rsp qui ressemble à celui des parents.

Chapitre 2 : Le fait d'autrui fondé sur l'activité d'autrui

Le Code civil avait bien envisagé un régime de rsp fondé sur l'activité d'autrui : le régime des commettant.

Section 1 : La rsp des commettant du fait de leur préposés

Les maitres et commettant sont rsp du fait causé par leur domestique / préposé causé dans les fonctions dans lesquelles ils ont été employés.

Paragraphe 1 : les conditons

Le commettant n'est rsp que dans la mesure ou le préposé a commis un fait générateur pdt qu'il été sous ses ordres. Il faut d'abord un fait générateur du préposé

A - Le fait générateur

Le commettant n'est rsp que dans la mesure ou le préposé a commis une faute. La victime doit rapporter la preuve de la faute du préposé. En revanche il n'est pas requis que le préposé auteur de la faute soit clairement identifié. Il est indispensable que le préposé ai commis une faute qui engagera la rsp du fait commettant.

B - L'imputation : rapport de préposition

Le dommage causé par le préposé doit se rattacher à ce lien de préposition Si . Il faut d'abord un lien d'autorité entre le commettant et le préposé. Le préposé est la personne physique qui effectue un travail sous la subordination du commettant (pp physique ou pp morale)

Le commettant est la personne qui a le pouvoir de donner des ordres / instructions au préposé sur la manière d'exercer sa mission.

Dans l'arrêt **Sté Générale 1996** le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, directives etc de contrôler l'exécution et sanctionner les manquements du préposé.

En + du lien de subordination il faut que le préposé ai agit dans la mission qui lui ai confiée par le commettant.

Paragraphe 2 : Le régime de la responsabilité du commettant

Si les conditions de la resp sont réunies, le commettant engage sa resp sans qu'il puisse s'exonérer en prouvant qu'il a pas commis de faute. C'est dire qu'on se retrouve dans un régime de présomption de resp : le commettant ne pourra s'exonérer en rapportant la preuve du fait de la victime / force majeure / fait d'un tiers.

Pdt longtemps il était de règle que le préposé était également resp de ses fautes. La resp du commettant était conçue comme une resp qui venait s'ajouter à celle du préposé qui était resp de ses fautes.

La cour de cassation a complètement modifié cette règle avec **l'arrêt Costedoat 2000** : arrêt qui pose un principe d'immunité du préposé. Désormais le préposé n'engage pas sa resp a l'égard du tiers dès lors qu'il a agit sans excéder les limites de la mission qui lui est imparti par le commettant.

Tous les préposés jouissent de cette immunité (même medecins etc), mais cette immunité ne concerne pas certaines fautes :

- infraction pénale intentionnelle
- infraction pénale non intentionnelle

- ne traitera pas de la section 2 sur les associations sportives -